



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION française

Mardi 3 Février 1981

124ème ANNEE N° 6

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

DECRET N° 81-87 du 24 janvier 1981, portant création et organisation d'un cycle de formation de conseillers adjoints de la Cour des Comptes à l'Institut Supérieur de Gestion 147

ARRETE du Premier Ministre du 24 janvier 1981, portant organisation du concours d'entrée au cycle de formation de conseillers adjoints de la Cour des Comptes à l'Institut Supérieur de Gestion 148

LISTE d'aptitude 150

Ministère de la Justice

DECRET N° 81-113 du 24 janvier 1981, portant statut particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière 150

DECRET N° 81-114 du 24 janvier 1981, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de la Conservation de la Propriété Foncière 155

MUTATION d'un notaire 156

Ministère des Affaires Etrangères

DECRET N° 81-117 du 17 janvier 1981, portant publication de la Convention des Nations-Unies sur le transport de marchandises par-mer de 1978 157

Ministère de l'Intérieur

DECRETS N° 81-73 et 115 et 116 du 31 janvier 1981, autorisant certaines communes et un conseil de gouvernorat à contracter un emprunt 167

NOMINATION de lieutenants-colonel de la Garde Nationale 169

CESSATION de fonctions d'un gouverneur 169

Ministère de la Défense Nationale

NOMINATION d'un chargé de mission 169

Ministère du Plan et des Finances

DECRET N° 81-88 du 24 janvier 1981, modifiant le décret N° 73-210 du 10 mai 1973, fixant le statut particulier des personnels des brigades des douanes 169

LISTE d'aptitude 169

ARRETE du Ministre du Plan et des Finances du 29 novembre 1980, relatif aux produits monopolisés (rectificatif) 170

Ministère de l'Economie Nationale

NOMINATION d'un administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 170

ARRETES du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, relatifs à des permis de recherche	171
NOMINATION d'un contrôleur technique	173

Ministère de l'Equipement

NOMINATION d'un chef de service	174
--	------------

Ministère de l'Agriculture

DECRETS N° 81-89 à 96 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à certaines collectivités et soumettant au régime collectif les terres dont elles jouissent	174
NOMINATION d'un chef d'arrondissement	176

Ministère de la Santé Publique

DECRET N° 81-97 du 24 janvier 1981, modifiant le décret N° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire	176
--	------------

Ministère des Transports et des Communications

NOMINATION de sous-directeurs	177
NOMINATION d'un chef de service	177

Ministère de l'Habitat

NOMINATION de chargés de mission	177
---	------------

Ministère des Affaires Sociales

LISTE d'aptitude	177
-------------------------------	------------

Circulaire

Premier Ministre

(BANQUE CENTRALE DE TUNISIE)

CIRCULAIRE N° 81-1 du 22 janvier 1981, relative aux intermédiaires agréés	178
--	------------

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

AVIS relatifs aux opérations de recensement dans les communes de Bekalta, Raf-Raf, TébourSouk et Bir Ah	181
--	------------

Ministère du Plan et des Finances

AVIS de change N° 2	182
----------------------------------	------------

Ministère de l'Economie Nationale

BREVETS d'invention	182
----------------------------------	------------

Annonces

ANNONCES	183	ADJUDICATIONS et appels d'offres	195
-----------------------	------------	---	------------

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION

Décret N° 81-87 du 24 janvier 1981, portant création et organisation d'un cycle de formation de Conseillers-Adjoints de la Cour des Comptes à l'Institut Supérieur de Gestion.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi N° 70-48 du 20 novembre 1970, portant ratification du décret-loi N° 70-8 du 28 septembre 1970, fixant le statut des membres de la Cour des Comptes;

Vu la loi N° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret N° 69-239 du 9 juillet 1969, portant création et organisation de l'Institut Supérieur de Gestion tel qu'il a été modifié et complété par le décret N° 78-276 du 15 mars 1978;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Vu l'avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé au sein de l'Institut Supérieur de Gestion un cycle de formation de Conseillers-Adjoints appelés à exercer leurs fonctions à la Chambre des Entreprises Publiques de la Cour des Comptes.

Art. 2. — Les élèves du cycle de formation des Conseillers-Adjoints sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1°) Tout candidat au concours sus-visé doit remplir les conditions générales prévues par la loi sus-visée N° 68-12 du 3 juin 1968. Toutefois les conditions d'âge exigées sont celles prévues aux alinéas suivants du présent article.

2°) Les candidats doivent être âgés de 28 ans au plus au 30 septembre de l'année du concours et être titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent dans une discipline juridique, économique, commerciale ou de gestion. La limite d'âge est toutefois reculé d'un an par année de service pour les candidats exerçant dans l'Administration ou dans une entreprise publique sans que cette limite d'âge puisse dépasser 34 ans.

3°) Nul ne peut se présenter plus de deux fois au concours d'entrée au cycle sus-visé.

Art. 3. — Le nombre de places mises au concours est fixé par arrêté du Premier Ministre avant la date du concours.

La liste des candidats admis à concourir est arrêté par le Jury du concours prévu par l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret.

Art. 4. — Les modalités du concours seront fixées par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion et après avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La composition du Jury du concours est fixée par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion et après avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Art. 5. — Les candidats n'exerçant pas dans l'Administration ou dans une Entreprise Publique admis au concours d'entrée du cycle sus-visé seront nommés administrateurs par arrêté du Premier Ministre et mis en détachement auprès de l'Institut Supérieur de Gestion pour toute la durée de leurs études.

Il ne sera validé pour la constitution des droits à pension, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi N° 59-18 du 5 février 1959, que la période normale des études.

Durant leur scolarité, les intéressés seront affiliés au régime de Prévoyance Sociale de la Caisse Nationale des Retraites et de Prévoyance Sociale.

Les candidats, exerçant dans l'Administration ou dans une entreprise publique, admis au concours d'entrée au cycle de formation des conseillers-Adjoints, seront durant la période de leurs études, mis en position de détachement auprès de l'Institut Supérieur de Gestion. Il sera mis fin au détachement de ces candidats admis au concours qui pour quelque raison que ce soit, ne terminent pas dans les conditions normales, leurs études au cycle de formation des Conseillers-Adjoints.

Art. 6. — La scolarité des élèves du cycle de formation des Conseillers-Adjoints dure trois années.

Le programme, l'organisation et la sanction des études au cycle sus-visé sont fixés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion après avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Art. 7. — L'année scolaire dure douze mois. Les élèves ont droit à un mois de congé par an. Les études sont gratuites.

Art. 8. — Les élèves du cycle de formation des Conseillers-Adjoints, sont tenus, durant leur scolarité, de respecter le règlement intérieur de l'Institut Supérieur de Gestion.

Ces élèves sont soumis au régime disciplinaire prévu par la loi sus-visée n° 68-12 du 3 juin 1968.

Ils bénéficient du droit d'accès aux restaurants universitaires à l'exclusion de tout autre avantage accordé aux étudiants.

Art. 9. — Dès leur admission à l'Institut Supérieur de Gestion les élèves souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant au moins les 10 ans qui suivent la fin de leur scolarité. Ils doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils auront perçus depuis leur admission à l'Institut s'ils ne respectent pas l'engagement souscrit.

Art. 10. — Les élèves du cycle sus-visé peuvent être autorisés exceptionnellement par le Jury d'examen à redoubler une seule fois durant la scolarité dans l'un des cas suivants :

- Si leurs résultats sont insuffisants pour raisons de santé dûment constatées ;
- En cas de force majeure ;
- S'ils obtiennent une moyenne au moins égale à 9/20. Si les résultats obtenus par un élève sont insuffisants et que le Jury d'examen n'autorise pas le redoublement, l'élève est soit exclu de l'Institut soit remis à son administration ou entreprise d'origine.

Art. 11. — Au cours de leur scolarité, les élèves du cycle de formation des Conseillers-Adjointes à la Cour des Comptes sont classés par un Jury dont les membres sont nommés, tous les ans, par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion. Le classement final des élèves est opéré par un jury dont les membres sont nommés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion et avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Art. 12. — Le Jury de classement final ne pourra proposer les candidats pour être nommés Conseillers-Adjointes à la Cour des Comptes, que s'ils ont obtenu, au cours de leur scolarité, une moyenne égale à 12/20.

Toutefois compte tenu des résultats globaux de toute la promotion, le Jury du classement final peut, s'il l'estime nécessaire, réduire la moyenne exigée au maximum d'un point et demi.

Il sera mis fin au détachement, auprès de l'Institut Supérieur de Gestion, les élèves qui n'obtiennent pas au classement final la moyenne visée ci-dessus.

Art. 13. — L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut Supérieur de Gestion. Il doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il aura perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du Premier Ministre pris sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion après avis du Jury d'examen.

L'élève éliminé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10, n'est soumis à l'obligation de remboursement que sur décision du Premier Ministre prise sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion après avis du Jury d'examen.

Art. 14. — Le Premier Ministre, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

CYCLE DE FORMATION

Arrêté du Premier Ministre du 24 janvier 1981, portant organisation du concours d'entrée au cycle de formation de conseillers-adjoints de la Cour des Comptes à l'Institut Supérieur de Gestion.

Le Premier Ministre :

Vu le décret N° 69-239 du 9 juillet 1969, portant création et organisation de l'Institut Supérieur de Gestion tel qu'il a été modifié et complété par le décret N° 78-276 du 15 mars 1978;

Vu le décret N° 81-87 du 24 janvier 1981, portant création et organisation d'un cycle de formation de Conseillers Adjoints de la Cour des Comptes à l'Institut Supérieur de Gestion;

Vu l'avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

Sur la proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion.

Arrête :

Article Premier. — Le concours d'entrée au cycle de formation de Conseillers-Adjoints de la Cour des Comptes à l'Institut Supérieur de Gestion est ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues par le décret sus-visé N° 81-87 du 24 janvier 1981.

Art. 2. — La date du concours et son lieu, la date de clôture du registre d'inscription ainsi que le nombre de places mises en concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion et avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Art. 3. — Les candidats doivent joindre à l'appui de leur demande de participation au concours adressée au Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion les pièces suivantes :

- 1) — Un extrait de l'acte de naissance ;
- 2) — Un certificat de nationalité ;
- 3) — Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- 4) — Une copie du ou des diplômes supérieurs obtenus ;
- 5) — Trois enveloppes affranchies portant l'adresse du candidat ;
- 6) — Trois photos d'identité.

Les candidats appartenant à l'Administration ou à une Entreprise Publique sont dispensés de la production des pièces N° 2 et 3. Dans ce cas ils doivent fournir une attestation de leur chef d'administration ou d'entreprise certifiant que ces pièces figurent dans leur dossier. Les candidats n'appartenant

pas à l'administration ou à une Entreprise Publique doivent en outre remplir un formulaire qui sera fourni par l'Institut Supérieur de Gestion et dans lequel doivent être notamment indiquées les notes d'examen obtenues au cours des années d'enseignement supérieur.

Art. 4. — Le concours d'accès au cycle de formation sus-visé comporte des épreuves écrites et une épreuve orale dont le programme est annexé au présent arrêté.

Art. 5. — Les épreuves écrites sont :

- 1) — Une épreuve de culture générale ;
- 2) — Une épreuve de comptabilité générale ;
- 3) — Une épreuve de gestion ;
- 4) — Une épreuve d'économie générale.

Ces épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'admissibilité est prononcée à la suite des résultats des épreuves écrites par le Jury du concours 2 de l'article 1 du décret sus-visé N° 81-87 du 24 janvier 1981.

Art. 6. — L'exposé oral porte sur un sujet tiré du programme figurant en annexe au présent arrêté.

L'exposé oral peut avoir lieu, sur la demande du jury, dans une langue autre que celle choisie pour les épreuves écrites.

Art. 7. — La nature, la durée et les coefficients des différentes épreuves du concours d'entrée au cycle de formation des Conseillers-Adjointes de la Cour des Comptes sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coef- ficient
I. — Epreuves Ecrites		
Epreuve de culture générale	4 H.	1
Epreuve de Comptabilité générale	4 H.	1
Epreuve de gestion	3 H.	1
Epreuve d'économie générale	3 H.	1
II. — Epreuve Orale		
Préparation	30 mn.	1
Exposé	15 mn.	
Discussion	15 mn.	

Art. 8. — Les membres du Jury du concours d'entrée au cycle sus-visé sont nommés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion conformément aux dispositions de l'article 4 du décret sus-visé N° 81-87 du 24 janvier 1981.

Le Président du Jury peut en cas de besoin faire appel à d'autres personnes en vue de procéder en raison de leur compétence soit à la correction des épreuves écrites soit aux interrogations orales.

Art. 9. — Les délibérations du Jury ne sont valables que si elles ont lieu en présence de la moitié de ses membres.

En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 10. — Le Jury du concours procède au choix des sujets des épreuves écrites et des exposés oraux.

Art. 11. — Les compositions écrites font l'objet d'une double correction; les notes sont exprimées par un nombre variant de 0 à 20.

Dans le cas où les notes attribuées par les correcteurs sont différentes, la note définitive sera, faute d'accord entre les deux correcteurs, égale à la moyenne arithmétique de ces (2) notes.

Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire sauf décision motivée du Jury.

Art. 12. — Sauf décision contraire du Jury nul n'est admis à subir les épreuves orales qu'il n'a obtenu un total de 40 points à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum 50 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Art. 13. — Si plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée pour l'épreuve se rapportant à la culture générale en premier lieu, à la comptabilité générale en second lieu, à la gestion en troisième lieu et à l'économie générale en dernier lieu. Au cas où ces épreuves n'auraient pas départagé les candidats la priorité est donnée au plus âgé.

Art. 14. — Le Jury arrête la liste des candidats admis définitivement dans la limite des places mises en concours. Il arrête, en même temps une liste complémentaire concernant les candidats qui seraient déclarés admis par le Président du Jury en cas de renonciation ou de défaillance de candidats portés sur la liste visée au paragraphe précédent. La défaillance sera dûment constatée après une mise en demeure signifiée aux candidats intéressés par lettre recommandée restée sans réponse durant dix jours.

Art. 15. — Si le Jury, compte tenu du niveau général des candidats, estime qu'il n'y a pas lieu de pourvoir à toutes les places mises en concours il en sera fait mention au procès-verbal des délibérations.

Art. 16. — Avant le déroulement des épreuves écrites ou orales chaque candidat doit justifier de son identité.

Art. 17. — Lors des épreuves il est interdit aux candidats :

- a) — d'introduire dans le lieu des épreuves ou de consulter tout document imprimé ou écrit autre que ceux éventuellement autorisés par le Jury d'examen;
- b) — de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur;
- c) — de sortir de la salle sans l'autorisation d'un des surveillants des épreuves;
- d) — de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le non respect de ces dispositions peut entraîner l'exclusion du candidat et l'interdiction pour lui de

se présenter aux différents concours de l'Institut Supérieur de Gestion.

Art. 18. — Le Directeur de l'Institut Supérieur de Gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 24 janvier 1981.

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

ANNEXE

I. — Epreuve de Culture Générale :

- Le tiers monde
- Le dialogue Nord-Sud
- Les relations Est - Ouest : capitalisme, socialisme, de la guerre froide à la coexistence pacifique
- Les relations bilatérales et multilatérales
- Les organisations internationales et l'aide au développement
- Les organisations régionales : l'O.U.A., le Maghreb C.E.E.
- Les différentes formes de gouvernement et notamment la démocratie et son exercice, multipartisme, bipartisme et parti unique
- Le syndicalisme
- Les problèmes de la formation, de l'emploi et de l'émigration
- Bourguiba : sa vie, sa lutte, son oeuvre
- Le Bourguibisme : la réhabilitation de l'Etat Tunisien et la promotion du citoyen sur le plan économique, social et culturel.

II. — Epreuve de Comptabilité Générale :

- Le plan comptable tunisien
- Les principes comptables
- La passation des écritures et le grand journal

- Les opérations spéciales
- La détermination des résultats
- La présentation et l'analyse des états financiers.

III. — Epreuves de Gestion :

- L'objectif et le rôle de l'entreprise
- Les fonctions principales dans l'entreprise
- Le commandement, la motivation et la productivité dans l'entreprise
- L'évaluation de la performance et le contrôle de la gestion.

IV. — Epreuve d'Economie Générale :

- Les données économiques, le comportement des agents économiques, lois de l'offre et de la demande
- Les systèmes économiques
- Les concepts de la macro-économie
- Les circuits économiques
- L'équilibre macro-économique
- Monnaie, banque et crédit
- Les problèmes économiques internationaux
- Connaissance de l'économie tunisienne.

LISTE D'APTITUDE

Au grade d'Administrateur Conseiller

Année 1979

Messieurs :

Ahmed El Bok
Mohamed Cheour
Mohamed Limam Smida
Jameleddine Laribi
Abdallah Bechir

Ministère de la Justice

STATUT

Décret N° 81-113 du 24 janvier 1981, portant statut particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 85-5 du 12 février 1965, portant promulgation du Code des Droits Réels et notamment les articles 358 et suivants fixant les attributions de la Conservation de la Propriété Foncière.

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu la loi N° 70-86 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971 et notamment son article 36.

Vu le décret N° 72-290 du 18 septembre 1972, portant statut particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière tel qu'il a été modifié par le décret N° 75-220 du 17 avril 1975.

Sur la proposition du Ministre de la Justice.

Vu l'avis du Ministre du Plan et des Finances.

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

Titre I. — Dispositions Générales

Article Premier. — Le présent décret a pour objet de fixer dans le cadre des dispositions de la loi sus-visée n° 68-12 du 3 juin 1968, le statut particulier applicable aux personnels de la Conservation de la Propriété Foncière.

Art. 2. — Le cadre du personnel de la Conservation de la Propriété Foncière comprend les grades suivants :

- 1) Inspecteur Général de la Conservation de la Propriété Foncière.
- 2) Inspecteur en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière.
- 3) Inspecteur Central de la Conservation de la Propriété Foncière.
- 4) Inspecteur Principal de la Conservation de la Propriété Foncière.

5) Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière.

6) Attaché d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière.

7) Contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière.

8) Agent de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière.

Titre II. — Des Inspecteurs Généraux de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 3. — Les Inspecteurs Généraux de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés de diriger ou de coordonner les travaux d'un groupe de services.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'inspections générales et d'une façon générale de toutes missions relevant des attributions de la Conservation de la Propriété Foncière.

Ils effectuent également toutes enquêtes ou missions particulières en matière de Propriété Foncière.

Art. 4. — Le grade d'Inspecteur Général de la Conservation de la Propriété Foncière comprend un échelon unique.

Art. 5. — Les Inspecteurs Généraux de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés au choix par décret sur proposition du Ministre de la Justice parmi les Inspecteurs en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière qui justifient d'une ancienneté d'un an ou moins au 4ème échelon de leur grade.

L'effectif des Inspecteurs Généraux de la Conservation de la Propriété Foncière ne peut dépasser 15% du nombre des emplois d'Inspecteur Central de la Conservation de la Propriété Foncière.

Titre III. — Des Inspecteurs en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 6. — Les Inspecteurs en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière sont généralement chargés, sous l'autorité directe du Conservateur de la Propriété Foncière ou des Inspecteurs Généraux de la Conservation de la Propriété Foncière, de la direction d'un service ou d'un groupe de services.

Ils peuvent, en outre, être chargés de missions d'études, d'enquêtes ou d'inspection.

Ils peuvent être affectés à un service d'études ou d'enquêtes.

Art. 7. — Le grade d'Inspecteur en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière comporte 4 échelons.

La durée du temps requis pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et demi.

Art. 8. — Les Inspecteurs en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière sont nommés au choix par décret sur proposition du Ministre de la Justice parmi les Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière ayant atteint le 5ème échelon de leur grade.

L'effectif des Inspecteurs en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière ne peut dépasser 40%

du nombre des emplois d'Inspecteur Central de la Conservation de la Propriété Foncière prévus à la loi des cadres.

Art. 9. — Les fonctionnaires nommés Inspecteurs en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière sont rangés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage retiré de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur grade précédent.

Titre IV. — Des Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 10. — Les Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés d'assurer les tâches d'administration et d'encadrement ainsi que les tâches d'inspection ou de contrôle.

Ils peuvent, en outre, être chargés de la direction d'un service.

Art. 11. — Le grade d'Inspecteur Central de la Conservation de la Propriété Foncière comporte 8 échelons.

La durée du temps minimum requis pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux (2) ans pour les échelons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et à trois (3) ans pour les autres échelons.

Art. 12. — Les Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

1) à concurrence de 70% des emplois vacants :

a) par voie de nomination directe parmi les anciens élèves du cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration, dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément aux statuts de la dite Ecole.

b) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'un Doctorat d'Etat en Droit ou en Sciences Economiques ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

Les Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues aux alinéas 1 a), 1 b) ci-dessus bénéficient, éventuellement, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à deux (2) ans si la durée normale de leurs études supérieures est au moins égale à six (6) ans.

2) à concurrence de 20% des emplois vacants parmi les agents ayant accompli cinq (5) ans de services civils dans le grade d'Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière ou d'Inspecteur Principal de la Conservation de la Propriété Foncière ou des grades équivalents exerçant depuis au moins trois (3) ans à la Conservation de la Propriété Foncière et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.

Les deux concours visés ci-dessus ont lieu en même temps. Les épreuves étant appréciées par un jury commun.

3) à concurrence de 10% des emplois vacants par voie de nomination parmi les Inspecteurs Principaux

de la Conservation de la Propriété Foncière âgés de 40 ans au moins et comptant au moins 10 ans de services civils effectifs et inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 13. — Les Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 a) de l'article 12 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans le grade correspondant, soit admis à une prolongation de même durée, soit licenciés.

Art. 14. — Les Inspecteurs Centraux de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 b) de l'article 12 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée de deux (2) ans à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans le grade correspondant, soit astreints à une prolongation de stage d'une durée n'excédant pas un (1) an, soit licenciés.

Art. 15. — Les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 ci-dessus sont rangés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement d'un échelon dans leur grade précédent.

Ils sont soumis dans leur nouveau grade à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

Titre V. — Des Inspecteurs Principaux de la

Conservation de la Propriété Foncière

Art. 16. — Les Inspecteurs Principaux de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, de contrôler les minutes rédigées par les contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière et de vérifier les observations des Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière relatives à toutes les opérations immobilières.

Ils assurent également tous les travaux qui leur sont confiés par le Conservateur de la Propriété Foncière.

Art. 17. — Le grade d'Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière comporte six (6) échelons.

La durée moyenne du temps requis pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et demi, cette durée peut être réduite de six (6) mois au maximum pour les Inspecteurs Principaux les mieux notés ou augmentée de six (6) mois au maximum pour ceux qui sont les moins bien notés.

Art. 18. — Les Inspecteurs Principaux de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

a) à concurrence de 50% des emplois vacants par voie d'examen professionnel parmi les candidats qui ont accompli au moins huit (8) ans de services effectifs dans le grade d'Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière.

b) à concurrence de 50% des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires qui ont accompli au moins dix (10) ans de services effectifs dans le grade d'Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 19. — Les Inspecteurs Principaux de la Conservation de la Propriété Foncière nommés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus sont titularisés sans condition de stage et rangés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement d'un échelon dans leur grade précédent.

Art. 20. — Les effectifs des Inspecteurs Principaux de la Conservation de la Propriété Foncière ne peuvent pas dépasser le tiers des effectifs des Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière.

Titre VI. — Des Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 21. — Les Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de vérifier les projets élaborés par les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière et de contrôler leurs observations en ce qui concerne toutes les opérations immobilières. Ils sont, en outre, chargés d'assurer les travaux qui leur sont confiés par le Conservateur de la Propriété Foncière.

Art. 22. — Le grade d'Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière comporte onze (11) échelons.

La durée du temps minimum requis pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un (1) an pour les échelons 1, 2 et 3, de deux (2) ans pour les échelons 4, 5, 6 et 7 de trois (3) ans pour les autres échelons.

Art. 23. — Les Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

1) à concurrence de 70% des emplois vacants :

a) par voie de nomination directe parmi les anciens élèves du cycle de formation des Administrateurs du Gouvernement et des grades équivalents de l'Ecole Nationale d'Administration ou d'un cycle équivalent d'une école agréée et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément aux statuts de la dite école.

b) par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'une licence en Droit ou en Sciences Economiques ou d'un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au plus à la date du concours.

2) à concurrence de 20% des emplois vacants par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats qui, à la date du concours, ont accompli cinq (5) ans de services effectifs dans le grade d'Attaché d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière ou dans un grade équivalent et ayant exercé depuis au moins trois (3) ans à la Conservation de la Propriété Foncière.

Les deux concours visés ci-dessus ont lieu en même temps. Les épreuves sont appréciées par un jury commun.

3) à concurrence de 10% des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires âgés de 40 ans au moins et qui ont accompli dix (10) ans de service effectifs dans le grade d'Attaché d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière, exerçant à la Conservation de la Propriété Foncière et inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 24. — Les Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 a) de l'article 23 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit admis à une prolongation de stage de même durée, soit licenciés.

Art. 25. — Les Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 b) de l'article 23 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée de deux (2) ans à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans ce grade, soit admis à une prolongation de stage d'une durée n'excédant pas un (1) an, soit licenciés.

Art. 26. — Les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 23 ci-dessus sont rangés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement d'échelon dans leur grade précédent.

Ils sont soumis dans leur nouveau grade à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés, pour l'avancement, comme ne l'ayant jamais quitté.

Titre VII. — Des Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 27. — Les Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés sous l'autorité hiérarchique de leurs supérieurs de rédiger les minutes, d'inscrire les différentes opérations immobilières et d'émettre leurs avis et observations concernant les erreurs et les lacunes que pourrait comporter chaque opération.

Ils sont, en outre, chargés de toutes les autres tâches qui leur seraient confiées par leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 28. — Le grade d'Attaché d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière comporte douze (12) échelons.

La durée du temps minimum requis pour accéder à l'échelon supérieur est d'un (1) an pour les échelons 1, 2 et 3. La durée moyenne pour accéder aux échelons 4, 5, 6, 7 et 8 est deux (2) ans et de trois (3) ans pour les autres échelons. Cette durée moyenne peut être réduite de six (6) mois au maximum pour les agents les mieux notés.

Art. 29. — Les Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

1) à concurrence de 70% des emplois vacants par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux (2) certificats d'enseignement supérieur ou de diplômes jugés équivalents, et âgés de 30 ans au plus à la date du Concours.

2) à concurrence de 20% des emplois vacants par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats qui, à la date du concours, ont accompli cinq (5) ans de services effectifs dans le grade de contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière ou dans un grade équivalent et ayant exercé depuis au moins trois (3) ans à la Conservation de la Propriété Foncière.

Les deux concours visés ci-dessus ont lieu en même temps, les épreuves étant appréciées par un jury commun.

3) à concurrence de 10% des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires âgés de quarante (40) ans au moins et ayant accompli au moins dix (10) ans de services effectifs dans le grade de contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière, exerçant à la Conservation de la Propriété Foncière et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 30. — Les Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 29 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée de deux (2) ans à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit astreints à une prolongation de stage n'excédant pas un (1) an, soit licenciés.

Art. 31. — Les Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière nommés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 29 ci-dessus sont rangés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement d'échelon dans leur grade précédent.

Ils sont soumis dans leur nouveau grade à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés, pour l'avancement, comme ne l'ayant jamais quitté.

Titre VIII. — Des Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 32. — Les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, d'établir les certificats de propriété, les copies littérales des mentions relatives aux droits réels immobiliers et de dresser des relevés sommaires des inscriptions figurant aux registres fonciers.

Ils sont, en outre, chargés de toutes les autres tâches qui leur seraient confiées par leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 33. — Le grade de Contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière comporte treize (13) échelons.

La durée du temps minimum requis pour accéder à l'échelon supérieur est d'un (1) an pour les éche-

lons 1, 2 et 3. La durée moyenne pour accéder aux autres échelons est de deux (2) ans. Cette durée moyenne peut être réduite de six (6) mois pour les Agents les plus méritants.

Art. 24. — Les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

1) à concurrence de 70% des emplois vacants par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente (30) ans au plus à la date du concours.

2) à concurrence de 20% des emplois vacants par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats qui, à la date du concours, ont accompli au moins cinq (5) ans de services effectifs dans le grade d'Agent de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière ou dans un grade équivalent et ayant exercé depuis au moins trois (3) ans à la Conservation de la Propriété Foncière.

Les deux concours visés ci-dessus ont lieu en même temps, les épreuves étant appréciées par un jury commun.

3) à concurrence de 10% des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires âgés de quarante (40) ans au moins et qui ont accompli au moins dix (10) ans de services effectifs dans le grade d'Agent de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière, exerçant à la Conservation de la Propriété Foncière et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 35. — Les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 34 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée de deux (2) ans à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit admis à une prolongation de stage d'une durée n'excédant pas un (1) an, soit licenciés.

Art. 36. — Les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 34 ci-dessus sont rangés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement d'échelon dans leur grade précédent.

Ils sont soumis dans leur nouveau grade à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés, pour l'avancement, comme ne l'ayant jamais quitté.

Titre IX. — Des Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière

Art. 37. — Les Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, d'assister les Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière et les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière dans les travaux d'exécution qui leur sont confiés.

Art. 38. — Le grade d'Agent de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière comporte quatorze (14) échelons.

La durée du temps minimum requis pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un (1) an pour les échelons 1, 2 et 3. La durée moyenne pour accéder aux autres échelons est fixée à deux (2) ans. Cette durée moyenne peut être réduite de six (6) mois au maximum pour les agents les plus méritants.

Art. 39. — Les Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

1) à concurrence de 60% des emplois vacants par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant soit d'un diplôme de fin d'études du premier cycle secondaire, soit d'une moyenne permettant le passage en 5ème année de l'enseignement secondaire et âgés de trente (30) ans au plus à la date du concours.

2) à concurrence de 30% des emplois vacants par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats qui ont accompli, à la date du concours, au moins cinq (5) ans de services effectifs dans un grade de la catégorie D et exerçant à la Conservation de la Propriété Foncière.

Les deux concours visés ci-dessus ont lieu en même temps, les épreuves étant appréciées par un jury commun.

3) à concurrence de 10% des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires âgés de quarante (40) ans au moins et qui ont accompli au moins dix (10) ans de services civils effectifs dans le grade de Hajeb, exerçant à la Conservation de la Propriété Foncière et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 40. — Les Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 39 ci-dessus sont soumis à un stage d'une durée de deux (2) ans à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans leur grade, soit astreints à une prolongation de stage d'une durée n'excédant pas une (1) année, soit licenciés.

Art. 41. — Les Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière nommés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 39 ci-dessus sont rangés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement d'échelon dans leur grade précédent.

Ils sont soumis dans leur nouveau grade à un stage d'une durée d'un (1) an à l'issue duquel ils sont, soit titularisés dans ce grade, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

Art. 42. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées et notamment le décret N° 72-290 du 18 septembre 1972, tel qu'il a été modifié par le décret N° 75-220 du 17 avril 1975.

Art. 43. — Les Ministres de la Justice et du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

REMUNERATION

Décret N° 81-114 du 24 janvier 1981, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de la Conservation de la Propriété Foncière.

Nous **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret N° 81-113 du 24 janvier 1981, portant statut particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière.

Sur la proposition du Ministre de la Justice.

Vu l'avis du Ministre du Plan et des Finances.

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

Article Premier. — Le classement hiérarchique applicable aux divers grades de la Conservation de la Propriété Foncière est fixé ainsi qu'il suit :

G R A D E S	I N D I C E S	
	Minimum	Maximum
Inspecteur Général de la Conservation de la Propriété Foncière.		800
Inspecteur en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière.	675 —	750
Inspecteur Central de la Conservation de la Propriété Foncière.	450 —	720
Inspecteur Principal de la Conservation de la Propriété Foncière.	550 —	675
Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière.	375 —	650
Attaché d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière.	250 —	550
Contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière.	200 —	450
Agent de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière.	150 —	310

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades énumérés à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :

G R A D E S	E C H E L O N S	I N D I C E S
Inspecteur Général de la Conservation de la Propriété Foncière.	Echelon Unique	800
Inspecteur en Chef de la Conservation de la Propriété Foncière.	4ème échelon	750
	3ème échelon	725
	2ème échelon	700
	1er échelon	675
Inspecteur Central de la Conservation de la Propriété Foncière.	8ème échelon	720
	7ème échelon	690
	6ème échelon	650
	5ème échelon	610
	4ème échelon	570
	3ème échelon	530
	2ème échelon	490
	1er échelon	450
Inspecteur Principal de la Conservation de la Propriété Foncière.	6ème échelon	675
	5ème échelon	650
	4ème échelon	625
	3ème échelon	600
	2ème échelon	575
	1er échelon	550

GRADES	ECHELONS	INDICES
Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière.	11ème échelon	650
	10ème échelon	625
	9ème échelon	600
	8ème échelon	575
	7ème échelon	550
	6ème échelon	525
	5ème échelon	495
	4ème échelon	465
	3ème échelon	435
	2ème échelon	405
	1er échelon	375
Attaché d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière.	12ème échelon	550
	11ème échelon	520
	10ème échelon	490
	9ème échelon	460
	8ème échelon	430
	7ème échelon	400
	6ème échelon	375
	5ème échelon	350
	4ème échelon	325
	3ème échelon	300
	2ème échelon	275
	1er échelon	250
Contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière.	13ème échelon	450
	12ème échelon	425
	11ème échelon	400
	10ème échelon	380
	9ème échelon	360
	8ème échelon	340
	7ème échelon	320
	6ème échelon	300
	5ème échelon	280
	4ème échelon	260
	3ème échelon	240
	2ème échelon	220
	1er échelon	200
Agent de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière.	14ème échelon	310
	13ème échelon	298
	12ème échelon	285
	11ème échelon	273
	10ème échelon	260
	9ème échelon	248
	8ème échelon	235
	7ème échelon	223
	6ème échelon	210
	5ème échelon	198
	4ème échelon	185
	3ème échelon	173
	2ème échelon	160
	1er échelon	150

Art. 3. — Les Ministres de la Justice et du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

NOTAIRE

Par arrêté du Ministre de la Justice du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Ahmed Ben Taieb Ounis**, Notaire à Ghomrassen circonscription du Tribunal de 1ère Instance de Medenine est muté en la même qualité à l'Ariana circonscription du Tribunal de 1ère instance de Tunis.

Ministère des Affaires Etrangères

CONVENTION

Décret N° 81-117 du 17 janvier 1981, portant publication de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978.

Nous **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, conclue à Hambourg le 31 mars 1978;

Vu la loi n° 80-33 du 29 mai 1980 autorisant l'adhésion de la Tunisie à cette convention.

Vu l'avis des Ministres des Affaires Etrangères et des Transports et des Communications.

Décrétons :

Article Premier. — La Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer, conclue à Hambourg le 31 mars 1978 et dont l'instrument d'adhésion a été déposé auprès de l'O.N.U. le 15 septembre 1980, sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. — Les Ministres des Affaires Etrangères et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 janvier 1980

P. Le Président de la République Tunisienne

et par délégation

Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978

Préambule

Les états parties à la présente convention,

Ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles relatives au transport de marchandises par mer,

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

Dans la présente Convention :

1) Le terme « transporteur » désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.

2) Les termes « transporteur substitué » désignent toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s'enten-

dre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée.

3) Le terme « chargeur » désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s'entendre également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer.

4) Le terme « destinataire » désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.

5) Le terme « marchandises » doit s'entendre également des animaux vivants ; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme « marchandises » ne doit s'entendre également du dit engin de transport ou dudit emballage s'il est fourni par le chargeur.

6) Les termes « contrat de transport par mer » désignent tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre ; toute fois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins de la présente Convention que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.

7) Le terme « connaissance » désigne un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur

8) L'expression « par écrit » doit s'entendre également des communications par télégramme ou par télex notamment.

ARTICLE 2

Champ d'application

1) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les contacts de transport par mer entre deux Etats différents lorsque :

a) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant, ou

b) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant, ou

c) l'un des ports à option de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un Etat contractant, ou

d) le connaissance ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un Etat contractant, ou

e) le connaissance ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer prévoit que les dispositions de la présente Convention ou celles d'une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat.

2) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur du destinataire ou de toute autre personne intéressée

3) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux contrats d'affrètement. Toutefois, lorsqu'un connaissance est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, il est soumis aux dispositions de la présente Convention pour autant qu'il régit les relations entre le transporteur et le porteur du connaissance, si ce dernier n'est pas l'affréteur.

4) Lorsqu'un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions de la présente Convention régissent chacune de ces expéditions. Toutefois, lorsqu'une expédition est faite dans le cadre d'un contrat d'affrètement, les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent.

ARTICLE 3

INTERPRETATION DE LA CONVENTION

Dans l'interprétation et l'application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité.

DEUXIEME PARTIE.

RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

ARTICLE 4

Durée de la responsabilité

1) Dans la présente Convention, la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.

2) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur

a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains :

1) Du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte ; ou

2) d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement ;

b) jusqu'au moment où il en effectue la livraison

1) en remettant les marchandises au destinataire ; ou

2) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement ; ou

3) en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement.

3) Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, la mention du transporteur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs.

ARTICLE 5

Fondement de la responsabilité

1) Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences.

2) Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.

3) L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées comme il est prescrit à l'article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l'expiration d'un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.

4. a) Le transporteur est responsable

1) des pertes ou dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par l'incendie, si le demandeur prouve que l'incendie résulte d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires ;

2) des pertes, dommages ou retard à la livraison dont le demandeur prouve qu'il résultent de la faute ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre l'incendie et éviter ou atténuer ses conséquences.

b) Dans le cas où un incendie à bord du navire porte atteinte aux marchandises, si le demandeur ou le transporteur le désire, une enquête sera menée, conformément à la pratique des transports maritimes, afin de déterminer la cause et les circonstances de l'incendie, et un exemplaire du rapport de l'expert sera mis, sur demande, à la disposition du transporteur et du demandeur.

5) En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu'il s'est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.

6) Le transporteur n'est pas responsable, sauf du chef d'avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte de mesures

prises pour sauver des vies ou de mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.

7) Lorsqu'une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver le montant de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas imputable à ladite faute ou négligence.

ARTICLE 6

Limites de la responsabilité

1. a) La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à une somme équivalente à 835 unités de compte par colis ou autre unité de chargement ou à 2,5 unité de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.

b) La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises par mer.

c) En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.

2) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :

a) Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, est considéré comme un colis ou autre unité de chargement tout colis ou unité dont il est indiqué au connaissement, si un connaissement est émis, ou sinon dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer qu'il est contenu dans cet engin. En dehors du cas prévu ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement.

b) Lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, le dit engin est considéré, s'il n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité distincte.

3) Par unité de compte, on entend l'unité de compte visée à l'article 26.

4) Le transporteur et le chargeur peuvent, d'un commun accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à celles qui sont prévues au paragraphe 1.

ARTICLE 7

Recours judiciaires

1) Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par la présente Convention sont appli-

cables dans toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l'objet du contrat de transport par mer, ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.

2) Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s'il prouve avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la présente Convention.

3) Sous réserve des dispositions de l'article 8, le montant total des réparations dues par le transporteur et les personnes visées au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente Convention.

ARTICLE 8

Déchéance du droit de limiter la responsabilité

1) Le transporteur ne peut pas se prévaloir de responsabilité prévue à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7, un préposé ou un mandataire du transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé ou de ce mandataire, commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou retard en résulterait probablement.

ARTICLE 9

Marchandises en pontée

1) Le transporteur n'est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du commerce considéré ou s'il est exigé par la réglementation en vigueur.

2) Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l'être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l'absence d'une telle mention, le transporteur aura la charge d'établir qu'un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n'aura pas le droit d'opposer cet accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du connaissement.

3) Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée contrairement aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu du paragraphe 2 du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée, il est responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, des pertes

ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et l'étendue de sa responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 ou de l'article 8 de la présente Convention, selon le cas.

4) Un transport de marchandises effectué en pontée contrairement à un accord stipulant expressément que le transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte ou une omission du transporteur au sens de l'article 8.

ARTICLE 10

Responsabilité du transporteur et du transporteur substitué

1) Lorsque l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention. Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

2) Toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui effectué. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 8 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur substitué.

3) Tout accord particulier par lequel le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu de la présente Convention ou renonce à des droits qui lui sont conférés par la présente Convention est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas accepté expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cet accord, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent dudit accord particulier.

4) Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont tenus l'un et l'autre et pour autant qu'ils sont responsables, leur responsabilité est conjointe et solidaire.

5) Le montant total des réparations dues par le transporteur le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peuvent dépasser les limites de responsabilité prévues dans la présente Convention.

6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

ARTICLE 11

Transport par transporteurs successifs

1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10, lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit expressément qu'une partie spécifiée du transport auquel s'applique ledit contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le transporteur, il peut également y être stipulé que

le transporteur n'est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du transport. Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur substitué devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 21. Le transporteur a la charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit événement.

2) Le transporteur substitué est responsable, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui s'est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde.

TROISIEME PARTIE

RESPONSABILITE DU CHARGEUR

ARTICLE 12

Règle générale

Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ou le transporteur substitué ni des dommages subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne résultent de la faute ou de la négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires. Les préposés ou mandataires du chargeur ne sont pas non plus responsables de ce préjudice ni de ces dommages, à moins qu'ils ne résultent de leur faute ou de leur négligence.

ARTICLE 13

Règles spéciales

concernant les marchandises dangereuses

1) Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses.

2) Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n'a pas d'une autre manière connaissance du caractère dangereux des marchandises :

a) Le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de l'embarquement desdites marchandises et :

b) Les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation.

3) Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

4) Si, dans le cas où les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas ou ne peuvent pas être invoquées, les marchan-

dises dangereuses deviennent effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou que le transporteur est responsable conformément aux dispositions de l'article 5.

QUATRIEME PARTIE

DOCUMENTS DE TRANSPORT

ARTICLE 14

Emission du connaissance

1) Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit, sur demande du chargeur, émettre un connaissance.

2) Le connaissance peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissance signé par le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.

3) La signature apposée sur le connaissance peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé n'est pas incompatible avec la loi du pays où le connaissance est émis.

ARTICLE 15

Contenu du connaissance

1) Le connaissance doit contenir, entre autres, les indications suivantes :

a) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur;

b) l'état apparent des marchandises;

c) le nom de l'établissement principal du transporteur;

d) le nom du chargeur;

e) le destinataire, s'il a été désigné par le chargeur;

f) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement;

g) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer;

h) le nombre d'exemplaires originaux du connaissance, s'il en existe plusieurs;

i) le lieu d'émission du connaissance;

j) la signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom;

k) le frêt dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le frêt est dû par le destinataire;

l) la mention visée au paragraphe 3 de l'article 23;

m) l'indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être transportées en pontée;

n) la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties; et

o) la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu'elles sont fixées d'un commun accord conformément au paragraphe 4 de l'article 6.

2) Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissance « embarqué » qui, en sus des indications prévues au paragraphe 1 du présent article, doit indiquer que les marchandises sont à bord d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissance ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du transporteur, lui restituer ce document en échange d'un connaissance « embarqué ». Pour satisfaire à la demande d'un connaissance « embarqué » de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements qui doivent être contenus dans un connaissance « embarqué ».

3) Le défaut d'une ou plusieurs des indications visées par le présent article n'affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissance à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au paragraphe 7 de l'article premier.

ARTICLE 16

Connaissance: réserves et force probante

1) Si le connaissance contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissance en son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou, si un connaissance « embarqué » a été émis, les marchandises qu'il a effectivement mises à bord ou s'il n'a pas eu des moyens satisfaisants de contrôler ces indications, le transporteur ou ladite personne doit faire dans le connaissance une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.

2) Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissance en son nom n'y fait pas mention de l'état apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissance que les marchandises étaient en bon état apparent.

3) A l'exception des indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du paragraphe 1 du présent article a été faite et dans les limites de cette réserve :

a) le connaissance fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un connaissance « embarqué », de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissance;

b) la preuve contraire par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissance a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissance.

4) Un connaissance qui ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, alinéa k, de l'article 15, ou n'indique pas d'une autre manière que le fret est dû par le destinataire ou qui n'indique pas les surestaries encourues au port de chargement par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois, le transporteur n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissance a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissance.

ARTICLE 17

Garanties données par le chargeur

1) Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur l'exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissance. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l'inexactitude de ces indications. Le chargeur reste tenu par cette garantie même si le connaissance a été transmis à un tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le chargeur.

2) Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l'émission par le transporteur, ou par une personne agissant en son nom, d'un connaissance sans réserves quant aux indications fournies par le chargeur pour mention au connaissance ou à l'état apparent des marchandises, est sans effet à l'égard de tout tiers, y compris un destinataire, à qui le connaissance a été transmis.

3) Cette lettre de garantie ou cet accord est valable à l'égard du chargeur sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les réserves visées au paragraphe 2 du présent article, a l'intention de léser un tiers, y compris un destinataire, qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissance. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au connaissance, le transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4) Dans le cas de lésion intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente Convention, de tout préjudice subi par un tiers, y compris un destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissance.

ARTICLE 18

Documents autres que les connaissances

Si le transporteur émet un document autre qu'un connaissance pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport par mer et de la prise en charge par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites.

CINQUIEME PARTIE

DROITS ET ACTIONS

ARTICLE 19

Avis de perte, de dommage ou de retard

1) A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état.

2) Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de 15 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.

3) Si l'état des marchandises a fait l'objet d'une inspection contradictoire, au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.

4) En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'inspection des marchandises et à la vérification du nombre des colis.

5) Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis n'ait été donné par écrit au transporteur dans un délai de 60 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.

6) Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du présent article a le même effet que s'il avait été donné au transporteur et tout avis donné au transporteur a le même effet que s'il avait été donné au transporteur substitué.

7) Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les 90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 4, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.

8) Aux fins du présent article, un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du transporteur substitué, y compris le capitaine ou l'officier ayant la charge du navire, ou à une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur, respectivement.

ARTICLE 20

Prescription des actions

1) Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai de deux ans.

2) Le délai de prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des marchandises, ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées, à partir du dernier jour où elles auraient dû l'être.

3) Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n'est pas compris dans le délai.

4) La personne à qui une réclamation a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.

5) Une action récursoire d'une personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l'est dans le délai déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 90 jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.

ARTICLE 21

Compétence

1) Dans tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention, le demandeur peut, à son choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent au regard de la loi de l'Etat dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :

a) l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle;

b) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu;

c) le port de chargement ou le port de déchargement;

d) tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer.

2 a) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une action peut être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d'un Etat contractant où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi conformément aux règles applicables de la législation de cet Etat et du droit international. Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur, le demandeur doit porter l'action à son choix devant l'une des juridictions visées au paragraphe 1 du présent article pour qu'elle statue sur la demande, mais le défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour assurer le paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur;

b) Le tribunal du port ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure la garantie est suffisante.

3) Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu de la présente Convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 ou 2 du présent article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats contractants en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.

4 a) Lorsqu'une action a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ou lorsqu'un jugement a été rendu par un tel tribunal, il ne peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties et fondée sur la même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel la première action a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la nouvelle procédure est engagée;

b) Aux fins du présent article, les mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un jugement ne sont pas considérées comme l'engagement d'une nouvelle action;

c) Aux fins du présent article, le renvoi d'une action devant un autre tribunal dans le même pays, ou devant un tribunal d'un autre pays, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, n'est pas considéré comme l'engagement d'une nouvelle action.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, tout accord d'élection de for conclu par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer est valable.

ARTICLE 22

Arbitrage

1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage.

2) Lorsqu'un contrat d'affrètement contient une disposition prévoyant que les litiges découlant de son exécution seront soumis à l'arbitrage et qu'un connaissance émis conformément à ce contrat d'affrètement ne spécifie pas par une clause expresse que cette disposition lie le porteur du connaissance, le transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissance.

3) La procédure d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur :

a) soit en un lieu sur le territoire d'un Etat dans lequel est situé :

i) l'établissement principal du défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle; ou

ii) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu; ou

iii) le port de chargement ou le port de déchargement;

b) soit en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause ou le pacte compromissaire.

4) L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.

5) Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont réputées incluses dans toute clause ou pacte compromissaire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui y serait contraire est nulle.

6) Aucune dispositions du présent article n'affecte la validité d'un accord relatif à l'arbitrage conclu par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer.

SIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 23

Clauses contractuelles

1) Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par mer dans un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention. La nullité d'une telle stipulation n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure. Une clause cédant au transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises, ou toute autre clause similaire, est nulle.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente Convention.

3) Lorsqu'un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis, ce document doit contenir une mention selon laquelle le transport est soumis aux dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du destinataire.

4) Lorsque l'ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation nulle en vertu du présent article ou de l'omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises, conformément à la présente Convention, l'éventuel complément de réparation dû afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises. En outre, le transporteur est tenu de rembourser les frais encourus par l'ayant droit dans le but d'exercer son droit, sous réserve que les frais encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition ci-dessus est invoquée soient déterminés conformément à la loi de l'Etat où la procédure a été engagée.

ARTICLE 24

Avaries communes

1) Aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose à l'application des dispositions du contrat de transport par mer ou de la législation nationale relatives au règlement des avaries communes.

2) A l'exception de l'article 20, les dispositions de la présente Convention qui régissent la responsabilité du transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de sauvetage.

ARTICLE 25

Autres Conventions

1) La présente Convention n'affecte aucunement les droits ou obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés et mandataires résultant des conventions internationales ou des dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

2) Les dispositions des articles 21 et 22 de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions obligatoires d'une autre convention multilatérale déjà en vigueur à la date de la présente Convention et se rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse exclusivement des parties ayant leur établissement principal dans des Etats parties à cette autre convention. Cependant, le présent paragraphe n'affecte pas l'application du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente Convention.

3) Il n'y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d'un dommage causé par un accident nucléaire si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage :

a) en application soit de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été modifiée par son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit de la Convention de Vienne du 21 mai 1963, relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou

b) en vertu des dispositions de droit interne régissant la responsabilité de ces dommages, à condition toutefois que lesdites dispositions soient à tous égards aussi favorables pour les personnes pouvant être lésées par de tels dommages que la Convention de Paris ou la Convention de Vienne.

4) Il n'y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d'une perte, d'un dommage ou d'un retard à la livraison subi par des bagages pour lesquels le transporteur est responsable en vertu d'une Convention internationale ou des dispositions du droit interne relatives au transport par mer des passagers et de leurs bagages.

5) Aucune disposition de la présente Convention n'interdit à un Etat contractant d'appliquer une autre Convention Internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente Convention et qui s'applique à titre obligatoire à des contrats de transport portant essentiellement sur un mode de transport autre que le transport par mer. Cette disposition s'applique également à toute révision ou modification ultérieure de ladite Convention Internationale.

ARTICLE 26

Unité de compte

1) L'unité de compte visée à l'article 6 de la présente Convention est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l'article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d'un Etat suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode de dévaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat.

2) Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peuvent, au moment de la signature ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées à :

12 500 unités monétaires par colis ou par unité de chargement ou 37,5 unités monétaires par kilogramme de poids brut des marchandises.

3) L'unité monétaire visée au paragraphe 2 du présent article correspond à soixante cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.

4) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui est exprimée en unité de compte à l'article 6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou lorsqu'ils se prévalent de l'option offerte au paragraphe 2 du présent article, et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les Etats contractants communiquent au depositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les résultats de cette conversion conformément au paragraphe 3 du présent article, selon le cas.

SEPTIEME PARTIE

CLAUSES FINALES

ARTICLE 27

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

ARTICLE 28

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 30 avril 1979, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3) Après le 30 avril 1979, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires.

4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 29

Réserves

Aucune réserve à la présente Convention n'est autorisée.

ARTICLE 30

Entrée en vigueur

1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2) Pour tout Etat qui deviendra Etat contractant à la présente Convention après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'instrument approprié au nom dudit Etat.

3) Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

ARTICLE 31

Dénonciation d'autres conventions

1) Au moment où il deviendra Etat contractant à la présente Convention, tout Etat partie à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissance, signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Convention de 1924) notifiera au Gouvernement belge, en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, qu'il dénonce ladite Convention, en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard.

2) Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 30, le dépositaire de la présente Convention, notifiera au Gouvernement belge en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, la date de cette entrée en vigueur ainsi que les noms des Etats contractants à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent *mutatis mutandis* aux Etats parties au Protocole, signé le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissance signée à Bruxelles le 25 août 1924.

4) Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, aux fins du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant pourra, s'il le juge souhaitable, différer la dénonciation de la Convention de 1924 modifiée par le Protocole de 1968 pendant une période maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, il notifiera son intention au Gouvernement Belge. Pendant cette période transitoire, il devra appliquer aux Etats contractants la présente Convention à l'exclusion de toute autre.

ARTICLE 32

Révision et amendements

1) A la demande d'un tiers au moins des Etats contractants à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.

2) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée.

ARTICLE 33

Révision des montants de limitation et de l'unité de compte ou de l'unité monétaire

1) Nonobstant les dispositions de l'article 32, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés à l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 26 ou de remplacer l'une ou l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 26 par d'autres unités sera convoquée par le dépositaire conformément au paragraphe 2 du présent article. La révision des montants n'est faite qu'à suite d'une modification sensible de leur valeur réelle.

2) Une conférence de révision sera convoquée par le dépositaire à la demande d'un quart au moins des Etats contractants.

3) Toute décision de la Conférence sera prise à la majorité des deux tiers des Etats participants. L'amendement sera communiqué par le dépositaire à tous les Etats contractants pour acceptation et à tous les Etats signataires de la Convention pour information.

4) Tout amendement adopté entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'année écoulée à compter de son acceptation par les deux tiers des Etats contractants. L'acceptation sera effectuée par le dépôt d'un instrument formel à cet effet auprès du dépositaire.

5) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, un Etat contractant qui aura accepté l'amendement sera en droit d'appliquer la Convention telle qu'elle aura été amendée dans ses relations avec les Etats contractants qui, dans un délai de six mois après l'adoption de l'amendement, n'auront pas notifié au

dépositaire qu'ils ne sont pas liés par ledit amendement.

6) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée.

ARTICLE 34

Dénonciation

1) Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.

Fait à Hambourg, le trente et un mars mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe sont également authentiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ANNEXE I

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978

Préambule

(Voir texte de la Convention ci-après)

ANNEXE II

CONSENSUS ADOPTE PAR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER

Il est entendu que la responsabilité du transporteur en vertu de la présente Convention est fondée sur le principe de la faute ou de la négligence présumée. Cela signifie qu'en règle générale, la charge de la preuve incombe au transporteur mais que, dans certains cas, les dispositions de la Convention modifient cette règle.

ANNEXE III

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER

« La Conférence des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer,

Rappelant avec reconnaissance l'aimable invitation de la République fédérale d'Allemagne, qui a accueilli la Conférence à Hambourg;

Consciente du fait que les services mis à la disposition de la Conférence et la généreuse hospitalité accordée aux participants par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et par la Ville libre et hanséatique de Hambourg ont largement contribué au succès de la Conférence;

Exprime sa gratitude au Gouvernement et au peuple de la République Fédérale d'Allemagne et,

Ayant adopté la Convention sur le transport de marchandises par mer sur la base d'un projet de convention établi par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international à la demande de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,

Exprime sa gratitude à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et à

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour leur remarquable contribution à la simplification et à l'harmonisation du droit relatif au transport de marchandises par mer et

Décide d'intituler la Convention adoptée par la Conférence :

Convention des Nations Unies sur le Transport de Marchandises par Mer de 1978 et

Recommande que les règles qui y sont énoncées soient appelées règles de Hambourg ».

Ministère de l'Intérieur

EMPRUNTS

Décret N° 81-73 du 19 janvier 1981, autorisant la commune de Sayada - Lamta - Bouhjar à contracter un emprunt à long terme de 73.500 dinars pour la mise en viabilité des rues.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes;

Vu le décret n° 77-212 du 4 mars 1977, fixant l'organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement;

Vu le décret du 25 avril 1966, portant création d'une commune à Sayada, Lamta, Bouhjar;

Vu la délibération du conseil municipal de Sayada, Lamta, Bouhjar en date du 30 mai 1980;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et du Plan et des Finances.

Décrétons :

Article Premier. — La commune de Sayada, Lamta, Bouhjar est autorisée à contracter auprès de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales un emprunt de 73.500 dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêt de 2%.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la mise en viabilité des rues.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la commune.

Art. 3. — Le Président de la Commune de Sayada, Lamta, Bouhjar est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 19 janvier 1981

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret N° 81-115 du 31 janvier 1981, autorisant certaines Communes à contracter des emprunts à moyen terme pour l'acquisition de matériel.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des Communes;

Vu la loi N° 75-37 du 14 mai 1975, portant modification de la Caisse des Prêts aux Communes en une Caisse des Prêts et de soutien des Collectivités Publiques Locales;

Vu le décret N° 77-212 du 4 mars 1977, fixant l'organisation administrative et financière de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales et les modalités de son fonctionnement;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et du Plan et des Finances.

Vu les décrets portant création des communes concernées;

Décrétons :

Article Premier. — Les Communes ci-dessous mentionnées sont autorisées à contracter auprès de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Publiques Locales des emprunts amortissables en 5 ans

Communes	Montant des Emprunts
Kalaat Andalous	9.600
Hammam-Lif	47.700
Ez-Zahra	46.700
Megrine	24.800
La Goulette	40.200
Carthage	45.500
Sidi Bou Saïd	30.200
La Manouba	29.300
Borj El Amri	5.000
Tebourba	35.800
Jedida	20.700
Mornaguia	29.100
Zaghuan	30.900
Mateur	7.900
Ras Jebel	17.500
El Alia	30.900
Metline	7.900
Aousja	5.000
Sejnane	13.800
Menzel Bourguiba	47.400
Mejez El Bab	32.500
Teboursouk	24.400
Gafsa	87.400
Redeyef	20.700
Metlaoui	13.800
M'Dhilla	7.300
Moulares	7.300
El Guettar	11.800
Tozeur	14.700

Communes	Montant des Emprunts
Nefta	8.200
Degueche	5.000
Metouia	5.000
Ouedref	5.000
Mereth	5.000
Douz	5.000
Gabès	43.900
Meddenine	18.900
Jerba	21.200
Ben Guerden	7.300
Zarzis	36.800
Tataouine	7.300
Ghomrassen	5.000
Maharès	30.300
Djebeniana	5.000
Bir Ali Ben Khalifa	5.000
El Hancha	5.000
Sakiet Eddayer	20.700
El Ain	17.500
Kerkennah	39.500
Hajeb El Aïoun	5.000
Sbikha	7.300
Bouhajba	5.000
El Jem	13.500
Souassi	7.300
Testour	5.000
Nefza	7.900
Ghardimaou	24.400
Ain Draham	10.000
Tabarka	17.000
Le Kef	32.300
Kalaât Senane	5.900
El Ksour	17.000
Sakiet Sidi Youssef	7.300
Tajerouine	7.300
Le Sers	20.700
Siliana	9.600
Bergou	5.900
Maktar	24.400
Rouhia	7.300
Gaâfour	7.300
Sbeitla	7.300
Thala	8.900
Sbiba	7.300
Kasserine	28.500
Fériana	7.300
Cherbane	5.000
Ksour Essaf	38.500
Mahdia	38.600
Sousse	118.900
M'Saken	18.000
Kalâa Kebra	17.500
Kalâa Seghira	7.300
Hammam-Sousse	29.100
En fidha	5.900
Akouda	9.100
Ksar Hilal	56.000
Sahline	22.400
Moknine	26.000
Jemmal	21.700
Ksibet Mediouni	5.000
Sayada Lamta Bouhjar	7.300
Ouerdanine	13.800
Teboulba	7.900

Communes	Montant des Emprunts
Bekalta	23.000
Bembla et M'Nara	5.000
Khemis	5.000
Monastir	71.100
Tazarka	5.900
Dar Châabane Fehri	7.300
Grombalia	7.300
Hammamet	50.000
Menzel Temime	28.600
Soliman	15.300
Korba	13.800
Béni Khlar	15.300
El Haouaria	5.900
Mâamoura	5.000
Kairouan	61.400

Art. 2. — Ces emprunts sont exclusivement affectés à l'acquisition de matériel, ils sont gagés sur l'ensemble des ressources ordinaires des communes.

Art. 3. — Les Présidents des Communes concernées sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 janvier 1980

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

Décret N° 81-116 du 31 janvier 1981, autorisant le Conseil de Gouvernorat de Gafsa à contracter un emprunt à moyen terme de 15.500 dinars pour l'acquisition de matériel.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 54-63 du 30 décembre 1963, relative aux conseils des Gouvernorats;

Vu le décret n° 77-212 du 4 mars 1977, fixant l'organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Le Conseil de Gouvernorat de Gafsa est autorisé à contracter auprès de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales un emprunt de 15.500 dinars amortissable en 5 ans, à un taux d'intérêt de 4%.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à l'acquisition de matériel.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires du Conseil de Gouvernorat.

Art. 3. — Le Président du Conseil de Gouvernorat de Gafsa est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

NOMINATION

Par décret N° 81-98 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Sadok Znaïdi**, commandant à la Garde Nationale est nommé Lieutenant Colonel à la Garde Nationale à compter du 1^{er} janvier 1979.

Par décret N° 81-99 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Chédli Djebali**, Commandant à la Garde

Nationale est nommé Lieutenant Colonel à la Garde Nationale à compter du 1^{er} janvier 1979.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret N° 81-100 du 24 janvier 1981 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Abdelhakim Tékaya**, Gouverneur du Kef.

Ministère de la Défense Nationale

NOMINATION

Par décret N° 81-101 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Mustapha Ben Bachi**, Rédacteur Principal à l'agence « Tunis-Afrique-Presse », est nommé chargé de mission au Ministère de la Défense Nationale.

Il est nommé chargé de mission au Ministère de la Défense Nationale.

L'intéressé occupera au regard de la loi des cadres un emploi vacant d'Attaché de Cabinet.

Ministère du Plan et des Finances

STATUT

Décret N° 81-88 du 24 janvier 1981, modifiant le décret N° 73-210 du 10 mai 1973, fixant le statut particulier des personnels des Brigades des Douanes.

Nous **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-210 du 10 mai 1973, fixant le statut particulier des personnels des Brigades des Douanes;

Vu le décret n° 77-611 du 27 juillet 1977, modifiant le décret n° 73-210 du 10 mai 1973, fixant le statut particulier des personnels des Brigades des Douanes.

Vu l'avis du Ministre du Plan et des Finances.

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Les articles 26 et 74 du décret sus-visé N° 73-210 du 10 mai 1973 sont modifiés comme suit :

Art. 26. (nouveau). — Nul ne peut être recruté dans les Brigades des Douanes :

1) S'il n'est reconnu apte après examen médical à un service actif de jour comme de nuit sur toute l'étendue du territoire de la République et si son acuité visuelle n'est pas au moins égale à 7 et 8 pour chaque oeil et à un total de 15 pour les deux yeux sans correctif

2) S'il n'a une taille minimum de 1,68 m pour le personnel de sexe masculin et 1,63 m pour le personnel de sexe féminin

3) S'il ne remplit les conditions générales d'accès à la fonction publique prévue à l'article 18 de la loi sus-visée N° 68-12 du 3 juin 1968.

4) S'il n'est âgé de 20 ans au moins

5) Si sa candidature n'a reçu l'agrément du Ministre du Plan et des Finances.

Art. 74. (nouveau) — Les agents et Matelots des Douanes sont recrutés :

1) A concurrence de 80% des emplois à pourvoir par voie de concours externe sur épreuves ouverts aux candidats ayant poursuivis leurs études secondaires jusqu'à la 5ème année incluse et âgés de 30 ans au plus à la date du concours,

2) A concurrence de 20% des emplois à pourvoir par voie de nomination directe parmi :

a) Les sous-officiers de l'armée nationale sans condition d'ancienneté;

b) Les auxiliaires qui ont accompli au moins 1 an de service effectif dans le 7ème échelon de leur grade.

Art. 2 — Le Ministre du Plan et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

LISTE D'APTITUDE

Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes

Au Grade d'Agent Technique

Année 1980

Mr. Chédli Bouzeghaïa

RECTIFICATIF

au Journal Officiel de la République Tunisienne
N° 71 du 2 décembre 1980, pages 2980 et 2981

Arrêté du Ministre du Plan et des Finances du 29 novembre 1980 relatif aux produits monopolisés

Au lieu de

DESIGNATION des produits	N° de la nomenclature	UNITES DE VENTE	Valeur du produit Monopolisé en millimes	CEDN	Prix de vente aux consommateurs en millimes
II. PRODUITS DE PROVENANCES ETRANGERES					
Amphora Régular	082	a) <i>Scatterlatis</i> Paquet de 50 gr.	690	10	700
Dunhill Menthol	255	b) <i>Cigarettes</i> Paquet de 20 cig.	840	10	850
Ernte 23	320	Paquet de 20 cig.	840	10	850

Lire :

Amphora Régular	082	Paquet de 50 gr.	770	10	780
Dunhill Menthol	255	Paquet de 20 cig.	1040	10	1050
Ernte 23	320	Paquet de 20 cig.	740	10	750

Ministère de l'Economie Nationale

NOMINATION

Par décret N° 81-102 du 24 janvier 1981 :

Monsieur Mekki Zidi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz STEG en remplacement de Monsieur Amor Rourou.

MINES

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, portant cession dans le permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis «Cap Bon Golfe de Hammamet».

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les Mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 72-23 du 27 avril 1972, portant approbation de la Convention, du Cahier des Charges et leurs annexes, signés à Tunis le 28 juillet 1971, par l'Etat Tunisien d'une part, les Sociétés BUTTES RESSOURCES TUNISIE Ltd (Buttes) et la Società Italiana Resine Spa (SIR) d'autre part;

Vu l'arrêté MN° 50 du 10 janvier 1972, portant institution du permis Cap-Bon-Golfe de Hammamet, au profit des Sociétés précitées;

Vu la lettre du 3 août 1972, enregistrée le 11 août 1972 à la Direction des Mines sous le N° 1377 au volume I du Registre de Transcription d'Actes, par laquelle « SIR » se référant à l'article 8 de la convention sus-visée, a notifié à l'Etat Tunisien, le transfert de l'ensemble de ses droits et obligations relatifs au permis Cap-Bon-Golfe de Hammamet, à sa filiale, la société SIR Esplorazioni Mediterranée S.P.A. ci-après désignées « SIR MED ».

Vu le décret loi N° 73-8 du 17 octobre 1973, portant approbation de l'Avenant à la Convention signée le 28 décembre 1972 par l'Etat Tunisien d'une part et les sociétés « BUTTES et SIR MED », d'autre part relatif à l'extension du permis sus-visé;

Vu l'arrêté MN° 89 du 13 septembre 1973, portant extension du permis « Cap-Bon-Golfe de Hammamet »;

Vu l'arrêté MN° 78 du 16 novembre 1973, portant autorisation de mutation en co-titularité du permis « Cap-Bon-Golfe de Hammamet » au profit des sociétés;

Buttes - Sir Med - Off-Shore Exploration Oil Company et Canadian Superior Oil Ltd;

Vu la loi N° 73-63 du 19 novembre 1973, portant ratification du décret loi N° 73-8 du 17 octobre 1973;

Vu l'arrêté du 16 février 1976, portant premier renouvellement du permis Cap-Bon-Golfe de Hammamet;

Vu la demande de concession enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie le 21 Octobre 1977 sous les numéros 282-205 à 282-238 inclus, portant sur trente quatre périmètres élémentaires soit 136 Km 2;

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle dans le permis Cap-Bon-Golfe de Hammamet au profit de :

Altana Exploration Company

Juniper International Inc

Kerr-Mcgee Tunisia Ltd

Kewanee Overseas Oil Company

Odeco Tunisia Oil Company

Peyto Oils Ltd

Samedan North Sea Inc

Total Exploration Tunisie

United Refining (Tunisia) Ltd.

Vu la demande de deuxième renouvellement déposée à la Direction des Mines et de la Géologie le 17 mai 1978 et enregistrée sous les numéros 283-307 à 284-289 inclus portant sur neuf cent quatre vingt trois (983) périmètres élémentaires soit 3932 Km2.

Vu la demande de cession, enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie le 20 février 1978 sous les numéros 1434 au volume I du registre de transcription d'actes, demande par laquelle les sociétés

Altana Exploration Company

Bulles Ressources Tunisie Ltd

Juniper International, Inc

Kerr-Mcgee Tunisia Ltd

Oxoco International, Inc

Peyto Oils Ltd

United Refining (Tunisia) Ltd, cèdent leurs droits et obligations détenus dans le permis « Cap-Bon de Hammamet » à la Société BP Petroleum Development Limited;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1979 portant deuxième renouvellement et cession partielle du permis « Cap-Bon-Golfe de Hammamet » au profit des sociétés suivantes :

BP Petroleum Development Limited

Canadian Superior Oil Ltd

Tunisian Gulf Exploration and Production Company

Kewanee Overseas Oil Company

Odeco Tunisia Oil Company

Samedan North Sea, Inc
Sir Esplorazioni Mediterranée Spa
Total Exploration Tunisie.

Vu la demande de cession enregistrée à la Direction des Mines et de la géologie le 30 avril 1980 sous le numéros 1443, au volume I du Registre de Transcription d'actes, par laquelle la société Odeco Tunisia Oil Company, sollicite l'autorisation de céder la totalité de ces droits et obligations dans le permis sus-visé à la société Canam Off-Shore Limited;

Vu l'avis favorable émis par le Comité Consultatif des Mines lors de sa séance du 27 mai 1980.

Vu le rapport du Directeur de l'Energie.

Arrête :

Article Premier. — Est autorisée la cession totale des droits et obligations de la société Odeco Tunisia Oil Company, détenus dans le permis « Cap-Bon-Golfe de Hammamet » au profit de la société Canam Off-Shore Limited;

Art. 2. — La Société Canam Off-Shore Limited devient, en vertu du présent arrêté, conjointement et solidairement titulaire du permis Cap-Bon-Golfe de Hammamet avec les sociétés BP Pétroleum Development Limited, Canadian Superior Oil Ltd, Tunisian Gulf Exploration and Production Company, Kewanee Overseas Oil Company, Samedan North-Sea, Inc Sir Esplorazioni, Méditerranée Spa et Total exploration Tunisie;

Art. 3. — Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 1981

Le Ministre de l'Economie Nationale

Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite «Concession Debech».

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les Mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 60-12 du 28 juillet 1960, portant approbation de la Convention du 10 juin 1960 signée par l'Etat Tunisien d'une part et la Société AGIP Mineraria Spa d'autre part, visant la constitution de la Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière (SITEP);

Vu l'Accord du 3 novembre 1961, signé par l'Etat Tunisien d'une part, les Sociétés AGIP Mineraria Spa et SITEP d'autre part;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1964, instituant un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe au profit de SITEP dit « Permis du Sud »;

Vu la loi N° 66-46 du 3 mars 1966, portant approbation de l'Avenant à la Convention signé le 29 janvier 1965 par l'Etat Tunisien d'une part et les Sociétés AGIP Spa et SITEP d'autre part;

Vu l'arrêté MN° 63 du 13 novembre 1969, portant premier renouvellement du « Permis du Sud » au profit de SITEP;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1973, portant deuxième renouvellement du « Permis du Sud » au profit de SITEP;

Vu la loi N° 76-76 du 11 août 1976, portant approbation de l'Accord du 12 décembre 1975, signé par l'Etat Tunisien d'une part et les Sociétés SITEP et AGIP Spa d'autre part, portant notamment cession des droits et obligations détenus par SITEP dans le permis du Sud et AGIP Spa;

Vu la lettre du 15 décembre 1975, portant notification de la cession des droits et obligations détenus par AGIP Spa dans le permis du Sud et AGIP AFRICA Ltd;

Vu l'arrêté du 11 mai 1977, portant 3ème renouvellement et extension du permis du Sud au profit d'AGIP AFRICA Ltd ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession dans le permis du Sud au profit de FINA EXPLORATION TUNISIE SA;

Vu la demande déposée le 10 juin 1980 et enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie sous les numéros 303 276 à 303 354 inclus par laquelle les Sociétés AGIP AFRICA Ltd et FINA EXPLORATION S.A., sollicitent l'octroi d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures s'étendant sur une superficie de 79 périmètres élémentaires soit 316 kilomètres carrés, située dans le Gouvernorat de Médenine;

Vu le rapport du Directeur de l'Energie duquel il résulte que les travaux du demandeur ont démontré l'existence dans les limites du périmètre sollicité d'un gisement exploitable de substances minérales du second groupe;

Arrête :

Article Premier. — Il est institué une concession d'exploitation de substances minérales de 2ème groupe, dite concession de «Debech», au profit d'Agip Africa Ltd et Fina Exploration Tunisie S.A.

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de «Debech», est constituée par un polygone de 79 périmètres élémentaires soit 316 kilomètres carrés, et dont les sommets sont définis par les numéros de repères suivants : (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les Mines).

SOMMETS	N° DE REPERES	SOMMETS	N° DE REPERES
A	276.230	I	286.206
B	280.230	J	284.206
C	280.222	K	284.200
D	284.222	L	282.200
E	284.216	M	282.194
F	290.216	N	270.194
G	290.212	O	270.200
H	286.212	P	276.200

Art. 3. — La concession de Debech est accordée pour une durée de cinquante (50) années à dater du 1er janvier qui suit la date de publication du présent arrêté.

Tunis, le 24 janvier 1981

Le Ministre de l'Economie Nationale

Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite «Concession Makhrouga».

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les Mines;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 60-12 du 26 juillet 1960, portant approbation de la Convention du 10 juin 1960 signée par l'Etat Tunisien d'une part et la Société AGIP Mineraria Spa d'autre part, visant la constitution de la Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière (SITEP);

Vu l'Accord du 3 novembre 1961, signé par l'Etat Tunisien d'une part, les Sociétés AGIP Mineraria Spa et SITEP d'autre part;

Vu l'arrêté MN° 969 du 2 octobre 1964, instituant un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe au profit de SITEP dit « Permis du Sud »;

Vu la loi N° 66-46 du 3 mars 1966, portant approbation de l'Avenant à la Convention signé le 29 janvier par l'Etat Tunisien d'une part et les Sociétés AGIP Spa et SITEP d'autre part;

Vu l'arrêté MN° 63 du 13 novembre 1969, portant premier renouvellement du « Permis du Sud » au profit de SITEP;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1973, portant deuxième renouvellement du « Permis du Sud » au profit de SITEP;

Vu la loi N° 76-78 du 11 août 1976, portant approbation de l'Accord du 12 décembre 1975, signé par l'Etat Tunisien d'une part et les Sociétés SITEP et AGIP Spa d'autre part, portant notamment cession des droits et obligations détenus par SITEP dans le permis du Sud et AGIP Spa;

Vu la lettre du 15 décembre 1975, portant notification de la cession des droits et obligations détenus par AGIP Spa dans le permis du Sud et AGIP AFRICA Ltd;

Vu l'arrêté du 11 mai 1977, portant 3ème renouvellement et extension du permis du Sud au profit d'AGIP AFRICA Ltd ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession dans le permis du Sud au profit de FINA EXPLORATION TUNISIE SA;

Vu la demande déposée le 10 juin 1980 et enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie sous les numéros 302 912 à 303 055 inclus par laquelle les Sociétés AGIP AFRICA Ltd et FINA EXPLORATION S.A., sollicitent l'octroi d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures s'étendant sur une superficie de 144 périmètres élémentaires soit 576 kilomètres carrés, située dans le Gouvernorat de Médenine;

Vu le rapport du Directeur de l'Energie duquel il résulte que les travaux du demandeur ont démontré l'existence dans les limites du périmètre sollicité d'un gisement exploitable de substances minérales du second groupe;

Arrête :

Article Premier. — Il est institué une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession de «Makhrouga» au profit d'Agip Africa Ltd et Fina Exploration Tunisie S.A.

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de «Makhrouga», est constituée par un polygone de 144 périmètres élémentaires soit 576 kilomètres carrés, et dont les sommets sont définis par les numéros de repères suivants (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les Mines).

SOMMETS	N° DE REPERES	SOMMETS	N° DE REPERES
A	338.256	D	342.226
B	358.256	E	342.230
C	358.226	F	338.230

Art. 3. — La concession de Makhrouga est accordée pour une durée de cinquante (50) années à dater du 1er janvier qui suit la date de publication du présent arrêté.

Tunis, le 24 janvier 1981

Le Ministre de l'Economie Nationale

Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, instituant le Permis de Recherche de (3ème broupe) N° 303.355.

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret sur les mines en date du 1er janvier 1953, et notamment le titre II;

Vu la demande enregistrée le 5 août 1980, sous le N° 303.355 par laquelle Monsieur le Président Directeur Général de la Société Tunisienne d'Expansion Minière, faisant élection de domicile à Tunis, 9, Rue Danton et agissant au nom et pour le compte de cette Société, demande un permis de recherche de mines du 3ème groupe au lieu dit Sidi M'Barek El Adra, gouvernorat de Béja.

Vu le rapport du Directeur des Mines et de la Géologie, duquel il résulte que cette demande est régulière,

Arrête :

Article Premier. — La Société Tunisienne d'Expansion Minière (SOTEMI), faisant élection de domicile à Tunis 9, Rue Danton est autorisée (2), sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3è groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 ha conformément au plan à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis de recherches est « le signal de Sidi M'Barek El Adra », latitude 46G 97'60";

Longitude 7G43'53"; altitude : 474 m; carte de Zaouiet Madien au 1/50.000e.

La limite Nord : Est une droite AB de direction Ouest-Est passant à 1000 m au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est : Est une droite BC de direction Nord-Sud passant à 1000 m à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud : Est une droite CD de direction Est-Ouest passant à 1000 m au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest : Est une droite DA de direction Sud-Nord passant à 1000 m à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie, à peine de nullité, deux mois au moins, avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 24 janvier 1981

Le Ministre de l'Economie Nationale

Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, ratifiant l'arrêté du 7 octobre 1980, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit « Permis Gafsa ».

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu l'arrêté du 1er janvier 1953, sur les mines;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la demande déposée le 28 mars 1980, par l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières ci-après désignée ETAP et AGIP (AFRICA) Ltd ci-après désignée AGIP Philips Pétroleum International Corporation Tunisia ci-après désignée « Philips » faisant respectivement élection de domicile à Tunis, 11, Avenue Khéreddine Pacha, 3, Impasse Abou Al Atahia et enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie sous les numéros 293-437 à 295-294 inclus demande par laquelle les sociétés précitées sollicitent l'attribution du « permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit « permis Gafsa » portant sur 1828 périmètres élémentaires soit 7312 Km2 situé dans les Gouvernorats de Gafsa, de Kasserine et de Sidi Bouzid.

Vu la demande rectificative déposée le 16 mai 1980 à la Direction des Mines et de la Géologie par laquelle les Sociétés ETAP et AGIP ont modifié le retrait de philips de ce permis.

Vu l'avis du Conseil des Ministres en date du 22 mai 1980.

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des Mines du 27 mai 1980.

Vu la convention, le cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 5 juin 1980 entre l'Etat Tunisien d'une part ETAP et AGIP d'autre part.

Vu le rapport du Directeur de l'Energie.

Vu l'arrêté du 7 octobre 1980, portant institution d'un permis de recherches de substances minérales du second groupe dit « Permis - Gafsa ».

Arrête :

Article Unique. — Le tableau incorporé dans l'article premier de l'arrêté sus-visé du 7 octobre 1980 est remplacé par le tableau suivant :

SOMMETS	N° DE REPERES
1	230.586
2	250.586
3	250.496
4	300.496
5	200.514
6	160.514
7	160.490
8	Intersection de la frontière Tuniso-Algérienne avec la parallèle 490.
9	Intersection de la frontière Tuniso-Algérienne avec la parallèle 566.
10	188.566
11	188.568
12	230.568
13	230.586

Tunis, le 24 janvier 1981

Le Ministre de l'Economie Nationale

Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981, portant mise à l'enquête publique d'une demande en concession du 4ème groupe.

Le Ministre de l'Economie Nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines, notamment l'article 54;

Vu la pétition présentée à la Direction des Mines et de la Géologie, le 9 septembre 1980, par l'Office National des Mines et objet du récépissé N° 306.460 à 306.492.

Sur le rapport du Directeur des Mines et de la Géologie.

Arrête :

Article Premier. — Il est ordonné la mise à l'enquête publique pendant une durée de deux (2) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession de mines du 4ème groupe englobant une superficie de 132 km2 et située au lieu dit « Sebkhath El Melah de Zarzis », formulée par l'Office National des Mines représenté par son Président-Directeur Général Monsieur Salah Khammouma, domicilié à Tunis 26, Rue d'Angleterre.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'enquête au siège du gouvernorat de Médenine.

Art. 3. — Les opposants devront faire élection de domicile en Tunisie, ils seront tenus de signifier leur opposition au requérant par voie extra-judiciaire, en outre les oppositions, doivent être portées devant les tribunaux par exploit d'ajournement signifié au demandeur pendant la durée de l'enquête, et signification par acte extra-judiciaire du dit exploit devra être faite au Directeur des Mines et de la Géologie avant la fin de l'enquête.

Art. 4. — Le Directeur des Mines et de la Géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 1981

Le Ministre de l'Economie Nationale

Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

CONTROLEUR TECHNIQUE

Par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 24 janvier 1981 :

Monsieur Mongi Jlaïel, Ingénieur de Travaux de l'Etat au Ministère de l'Economie Nationale est nommé contrôleur technique auprès de la Compagnie Tunisienne des Plastiques (COTUPLAST) en remplacement de Monsieur Mohamed Baklouti.

Ministère de l'Équipement

NOMINATION

Par décret N° 81-103 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Ridha Ben Taoufik Boughacha**, Inspecteur Central, est chargé des fonctions de chef de

service des statistiques à la Direction des Etudes, de la Planification et des Statistiques au Ministère de l'Équipement.

Ministère de l'Agriculture

TERRES COLLECTIVES

Décret N° 81-89 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité d'El Brika de la délégation de Foussana, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité d'El Brika comprenant les fractions : des Ouled Nasrallah, El Abaidia, Ouled Yahia, Ouled Bouzid, Zarrougui, Dalhoumi, Ouled Messaoud, Beratlia, Hichri et Mansouri de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, les terres dites : henchir Nasrallah, Jelal, El Falta, El Khebina et El Jabès sises au cheikhat El Brika de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

Décret N° 81-90 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité d'El Adhira de la délégation de Foussana, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité d'El Adhira comprenant les fractions : El Assilet Ouled Aoun, Ouled Chakhar, El Fordha, Ouled Assal, Ouled Belgacem, Ouled Bettibi et Nasraoui de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, les terres dites : El Gous (1), El Gous (2), Argoub El Kamamna, El Kalal sises au cheikhat d'El Adhira de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre

Mohamed MZALI

Décret N° 81-91 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité de Khemouda de la délégation de Foussana, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité de Khemouda comprenant les fractions : Smâala, Benana et Mraouna de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, les terres dites : henchir Abdelkader, Bessit, Harich, Dhalim, Sidi Zarrouk et Jeloula sises à Amadet Khamouda de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret N° 81-92 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité Toucha de la délégation de Jedliane, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité Toucha comprenant les fractions : des Ouled Moussa, Haraiz, El Harahra et Ez-zmilat de la délégation de Jedliane, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, les terres dites : Bou Arara, El Goussa, Gatar, Sidi Zarâa, Ismaïl, El Altha, Salam, El Bagar, Ech-chakhira El Baidha, Radadi, Ahmed Ben Nsib, Ech-choucha, Bou-Saâda et Zelgam sises au cheikhat Toucha de la délégation de Jedliane, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret N° 81-93 du 24 janvier 1981, conférant la responsabilité civile à la collectivité d'El Berk de la délégation de Jedliane, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité d'El Berk comprenant les fractions : Bou-Ghediri, Sari et Ouled Raïès de la délégation de Jedliane, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, les terres dites : El Bekakich, Edh-dheroua, El Hadj Hmad, Merzougui Es-Smati, Ettaka, Aïthet El Brachin et Bordj Es-Smaoui sises au Cheikhat d'El Berk de la délégation de Jedliane, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret N° 81-94 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité d'El Mzirâa de la délégation de Foussana, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité d'El Mzirâa comprenant les fractions : des Ouled Abid, Ouled Salem, Ouled Amor, Ouled Er-Raïès, Ouled Khelifa, Ouled Mahfoudh, Frikhet, Ouled Amoula, Harakta, Ouled Nasrallah, Ratibet, Ouled Asker, Ouled Barka et Ouled Hamza de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, les terres dites : El Assaba, El Hariga et El Mzirâa El Adhla sises au cheikhat d'El Mzirâa de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret N° 81-95 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité d'El Afrane de la délégation de Foussana, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité d'El Afrane comprenant les fractions : El Ouafi, Loumadnia, Labaoui, M'hamdi, Amor et Briket de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964 les terres dites : En-fadh El Hemal, El Brika, Khanguet El Bagar, Sahraoui, El Marfag, Er-Ragba, Dhérâa El Djedid, Er-Reguig, El Faka et El Haria sises au cheikhât d'El Afrane de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret N° 81-96 du 24 janvier 1981, conférant la personnalité civile à la collectivité des Ouled Mahfoudh de la délégation de Foussana, Gouvernorat de Kasserine et soumettant au régime collectif les terres dont elle jouit.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier

Ministère de la Santé Publique

STATUT

Décret N° 81-97 du 24 janvier 1981, modifiant le décret N° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire telle que modifiée par la loi n° 69-61 du 23 décembre 1969;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire;

Vu l'avis du Ministre de la Santé Publique;

1971 et par la loi N° 79-27 du 11 mai 1979 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 17 octobre 1980 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — La personnalité civile est conférée à la collectivité des Ouled Mahfoudh comprenant les fractions : des Ouled Mahfoudh, Ouled Hadj, Djebari, Hamzaoui, Assali, Ratibi et Faridhi de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964 les terres dites : henchir Ed-dachra, El laskia El ajbal Ed-dahissa, Lahmar, El Gous, Om-Lahouadh, El Fadgha, El Harraoui, Garâat Ez-zitoun, El Hamaimia et El Hamra sises au cheikhât des Ouled Mahfoudh de la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

NOMINATION

Par décret N° 81-106 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Mohamed Ghrairi** Ingénieur Principal est chargé des Fonctions de Chef d'Arrondissement de la Production Végétale au C.R.D.A de Tunis du Ministère de l'Agriculture.

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — L'article 2 du décret sus-visé N° 77-643 du 5 août 1977 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 2 (nouveau). — L'emploi de chef de service est du type fonctionnel.

Peuvent être chargés des fonctions de chef de service par décret pris sur proposition du Ministre de la Santé Publique, les médecins de la santé publique ayant 4 ans d'ancienneté dans le grade, les médecins principaux, les médecins spécialistes et les médecins spécialistes principaux sans conditions d'ancienneté;

L'intérim des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire peut être confié par arrêté du Ministre de la Santé Publique aux médecins de la santé publique ayant une ancienneté minimum de deux ans;

Art. 2. — Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne

Fait à Tunis, le 24 janvier 1981

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Ministère des Transports et des Communications

NOMINATION

Par décret N° 81-107 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Mohamed Mohsen Guetari**, Ingénieur en Chef est chargé des fonctions de Sous-Directeur des Réseaux à l'Institut National de la Météorologie.

Par décret N° 81-108 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Abdellaziz Kassar**, Ingénieur Principal est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Météorologie Economique à l'Institut National de la Météorologie relevant du Ministère des Transports et des Communications (Section I : Transports).

Par décret N° 81-109 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Mohamed Allouche**, Ingénieur Principal est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Géophysique à l'Institut National de la Météorologie relevant du Ministère des Transports et des Communications (Section I : Transports).

Par décret N° 81-110 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Abdelkader Ben Jemaa**, Ingénieur principal est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Météorologie Numérique à l'Institut National de la Météorologie relevant du Ministère des Transports et des Communications (Section 1 : Transports).

Par décret N° 81-111 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Rachid Chérif**, Ingénieur Principal est chargé des fonctions de Sous-Directeur de l'Exploitation à l'Institut National de la Météorologie relevant du Ministère des Transports et des Communications (Section 1 : Transports).

Par décret N° 81-112 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Abdelfattah Djegham**, Inspecteur est chargé des fonctions de chef de service de la Prospection et des Marchés à la Direction des Travaux Neufs et de l'Equipement au Ministère des Transports et des Communications (Section II : P.T.T.).

Ministère de l'Habitat

NOMINATION

Par décret N° 81-104 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Taieb Saied**, est nommé chargé de mission au Cabinet du Ministre de l'Habitat.

Par décret N° 81-105 du 24 janvier 1981 :

Monsieur **Mohamed Zine Amara** est nommé chargé de mission au Cabinet du Ministre de l'Habitat.

Ministère des Affaires Sociales

LISTE D'APTITUDE

Au Grade de Maître d'Application

Au Titre de l'Année 1980

Mohamed Ben Sâad El Fetni
Dalenda M'ziou
Najia Rezgui Née Chettaoui
Ezzeddine Bradai
Mustapha Kammoun
Ali Masmoudi
Habib Ben Tarboui
Mohamed Lazhar Ben Toumia

Naima Ben Hammouda Née Amra
Mohamed Taleb Touzri
Mohamed Abdelhamid El Bahri
Aroussia El M'zoughi
Fethia Daoud
Hamed Rouls
Ali Ben Hamouda Najjar
Hédi Kataâ
Sadok Bibi
Essia Bach Tobji Née Trabelsi
Turkia Ben Khedher
Badra Sfaxi Née Ben Ali
Mohamed Ghazia
Ahmed Sayahi

Circulaires

Premier Ministre

(BANQUE CENTRALE DE TUNISIE)

BCT/DGOS/SDJ/SRC N° 2369

Tunis, le 22 janvier 1981

Circulaire aux Intermédiaires Agréés N° 81-01

La présente circulaire a pour objet de faire bénéficier les personnes physiques ou morales de nationalité française des mesures de libération ci-dessous indiquées.

1°) Les personnes physiques ou morales de nationalité française titulaires de comptes d'attente ou capital pourront bénéficier d'une autorisation de transfert exceptionnelle des avoirs leur appartenant, logés dans ces comptes à la date du 25 octobre 1980 dans la limite de 2.000 Dinars par compte.

2°) Le montant maximum des autorisations de transfert susceptibles d'être accordées à titre de départ définitif de Tunisie est de Vingt Cinq Mille Dinars (25.000 Dinars).

3°) Une procédure simplifiée pour l'étude des demandes non accompagnées de quitus fiscal portant sur le transfert de Comptes d'Attente dont le solde au 25 octobre 1980 est inférieur ou égal à 2.000 Dinars ou la transformation en Comptes Capital de Comptes d'Attente dont le solde au 25 octobre 1980 est inférieur ou égal à 10.000 Dinars.

I. — Transfert des Disponibilités des Comptes d'Attente et Capital :

La Banque Centrale de Tunisie a décidé d'autoriser le transfert des soldes au 25 octobre 1980 des Comptes d'Attente et Capital ouverts sur les livres des Intermédiaires Agréés au nom de personnes physiques ou morales de nationalité française dans la limite de 2.000 Dinars par compte.

Les avoirs déposés en Compte Capital ne doivent pas provenir d'achat de disponibilités d'un autre compte de même nature. Au cas où ces avoirs proviennent en partie seulement d'un tel achat, le montant du ou des virements représentant la cession dont il s'agit doit être déduit du solde dont le transfert est demandé. Pour l'application du présent texte, tout virement entre comptes « Capital » de titulaires différents doit être considéré comme représentant une opération de cession.

Les transferts régis par le présent texte seront soumis à des procédures différentes selon que le solde du compte à la date sus-visée excède ou n'excède pas 2.000 Dinars.

A. Comptes dont le solde à la date du 25 octobre 1980 est inférieur ou égal à 2.000 Dinars :

a) Les demandes d'admission au bénéfice de la mesure de libération prise par le présent texte doivent être déposées auprès de l'Intermédiaire Agréé sur les livres duquel sont ouverts les comptes concernés. Elles doivent être appuyées d'un quitus fiscal délivré par l'Administration Tunisienne lorsque les fonds à transférer sont logés dans un Compte d'Attente.

b) Les personnes non titulaires d'un quitus fiscal pour le transfert des avoirs logés en Compte d'Attente doivent adresser un dossier à la Direction des Impôts au Ministère du Plan et des Finances. Ce dossier doit être appuyé d'une déclaration à souscrire par le demandeur selon modèle ci-joint (Annexe V).

Une copie du dossier adressé à la Direction des Impôts comportant notamment la déclaration précitée, doit être envoyée à l'Intermédiaire Agréé sur les livres duquel le Compte d'Attente est ouvert dans les 8 jours de l'arrivée de l'accusé de réception du dossier adressé à la Direction des Impôts pour l'obtention du quitus fiscal.

c) Les Intermédiaires Agréés sont chargés de l'instruction des demandes visées aux paragraphes a) et b). Ils doivent à cet effet :

— s'assurer pour chaque cas, sous leur propre responsabilité de la réunion de l'ensemble des conditions prévues pour l'octroi de l'autorisation de transfert;

— conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie les documents justificatifs de toutes les opérations à autoriser.

Après instruction des demandes, les Intermédiaires Agréés adresseront une fois par quinzaine, à compter du 31 janvier 1981 selon qu'il s'agit de personnes physiques ou morales et selon les dossiers qu'ils détiennent :

1°) Une liste en 4 exemplaires des personnes éligibles au transfert des disponibilités de leur Compte d'Attente lorsqu'elles ont fourni un quitus fiscal, ou de leur Compte Capital suivant modèles 1, 1 bis, III ou III bis en annexes.

2°) Une liste en 4 exemplaires des personnes éligibles au transfert des disponibilités de leur Compte d'Attente mais n'ayant pas produit un quitus fiscal, suivant modèles II ou IV en annexes. Cette liste doit être appuyée d'une copie du dossier adressé par le titulaire du compte à la Direction des Impôts pour l'obtention du quitus et de l'accusé de réception par cette Administration du dossier en question, en vue de permettre à la Banque Centrale d'entamer l'étude du dossier.

Les listes indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont visées par la Banque Centrale de Tunisie et retournées aux Intermédiaires Agréés concernés, pour exécution.

Le visa sur la liste vaut autorisation de transfert sous réserve des observations particulières, rejets ou accords partiels qui pourraient être éventuellement décidés à propos de personnes déterminées figurant sur la liste.

B. Comptes dont le solde à la date du 25 octobre 1980 est supérieur à 2.000 Dinars :

Les personnes titulaires de Comptes d'Attente ou Capital dont le solde au 25 octobre 1980 est supérieur

Ref. Cir BCT N° 81-01
du 22 janvier 1981
Intermédiaire Agréé

Etat de Transfert des Disponibilités
en comptes capital dont le solde
au 25 octobre 1980
est inférieur ou égal à 2.000 D.
(Personnes Physiques de nationalité Française)

ANNEXE II
Demandes appuyées
de quitus fiscal

NOMS et Prénoms	LIEU & DATE de naissance	PAYS de résidence	PROFESSION Exercée en Tunisie	DERNIERE Adresse en Tunisie	SOLDE Actuel à Transférer	CASE Réservée à la Banque Centrale de Tunisie
Cachet, Date et Signature autorisée de l'Intermédiaire Agréé					TOTAL.....	

Ref. Cir BCT N° 81-01
du 22 janvier 1981
Intermédiaire agréé

Etat de Transfert des Disponibilités
en comptes capital dont le solde
est inférieur ou égal à 2.000 D.
au 25 octobre 1980
(Personnes Physique de nationalité Française)

ANNEXE III

RAISON SOCIALE	SIEGE SOCIAL Actuel	SOLDE ACTUEL à Transférer	CASE RESERVEE à la Banque Centrale de Tunisie
Cachet, Date et Signature autorisée de l'Intermédiaire Agréé		TOTAL.....	Case réservée à la Banque Centrale de Tunisie

Ref. Cir BCT N° 81-01
du 22 janvier 1981
Intermédiaire Agréé

Etat de Transfert des Disponibilités
en comptes capital dont le solde
au 25 octobre 1980
est inférieur ou égal à 2.000 D.
(Personnes Physiques de nationalité Française)

ANNEXE III bis
Demandes appuyées
de quitus fiscal

RAISON SOCIALE	SIEGE SOCIAL Actuel	SOLDE ACTUEL à Transférer	CASE RESERVEE à la Banque Centrale de Tunisie
Cachet, Date et Signature autorisée de l'Intermédiaire Agréé		TOTAL.....	Case réservée à la Banque Centrale de Tunisie

RAISON Sociale	SIEGE SOCIAL Actuel	ACTIVITE Exercée en Tunisie	DERNIERE Adresse en Tunisie	SOLDE Actuel à Transférer	CASE RESERVEE à la Banque Centrale de Tunisie
Cachet, Date et Signature autorisée de l'Intermédiaire Agréé			TOTAL.....		Case réservée à la Banque Centrale de Tunisie

les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période de cinq ans 1980 - 1984, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la commission de révision, devant les tribunaux compétents.

Application des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe locative des immeubles construits.

Le Président de la Commune de **Bir Ali Ben Khalifa** à l'honneur de porter à la connaissance des propriétaires ou mandataires intéressés que le rôle de la taxe locative est assimilée afférent à l'année 1981, sera mis en recouvrement à dater de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ministère du Plan et des Finances

Avis du Ministre du Plan et des Finances N° 2 Fixant la Liste des Intermédiaires Agréés

La liste des établissements habilités à effectuer des opérations de change en qualité d'Intermédiaires Agréés au sens de la législation des Changes et du Commerce Extérieur, est fixée comme suit :

- Société Tunisienne de Banque, 1, Avenue Habib Thameur à Tunis.
- Banque Nationale de Tunisie, 19, Avenue de Paris à Tunis.
- Banque du Sud, 14, Avenue de Paris à Tunis.
- Union Internationale de Banques, 65, Avenue Habib Bourguiba à Tunis.
- Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie 7 et 9 Rue Jamel Abdennasser à Tunis.

- Banque Internationale Arabe de Tunisie, 72, Avenue Habib Bourguiba à Tunis.
- Banque de Tunisie, 3 Avenue de France à Tunis
- Crédit Foncier et Commercial de Tunisie, 13, Avenue de France à Tunis.
- Banque Franco-Tunisienne, 13, Rue d'Alger à Tunis.
- Arab Bank Limited, 21, Rue Al Djazira à Tunis.

Par ailleurs la Banque de Développement Economique de Tunisie, 68, Avenue Habib Bourguiba à Tunis, peut exercer les attributions des Intermédiaires Agréés pour la réalisation des opérations de changes et de commerce extérieur au profit de ses clients titulaires de crédits à moyen et long termes.

Ministère de l'Economie Nationale

Protection de la Propriété Industrielle Service de Commerce

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 14407

Suivant procès-verbal dressé le 24 avril 1980 au Bureau de la Propriété Industrielle, Monsieur Georges Boccara, 45, Avenue Bourguiba à Tunis, Tunisie, mandataire de Monsieur Mohamed Rouai Ben Salah, Dar Chaâbane, par Nabeul, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans, pour perfectionnement apporté à la fabrication des céramiques et produits à base de ciment.

Priorité Sans

Cette invention est caractérisée par :

- 1) Produits céramiques ou à base de ciment, à base d'argile et de laitier ou de ciment et laitier.
- 2) Produits conformément à la revendication 1 obtenus en broyant l'argile ou le ciment secs ou mouillés avec l'eau.

En mélangeant ensuite l'argile ou le ciment avec le laitier.

Ce mélange étant coulé dans des moules et séché pour éliminer l'eau à %. Le produit ainsi obtenu est introduit dans des fours dont la température en calorie varie suivant la qualité de l'argile ou du ciment.

La proportion préférée entre l'argile ou le ciment avec le laitier est de 10 à 90%.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 14408

Suivant procès-verbal dressé le 24 avril 1980 au Bureau de la Propriété Industrielle, Monsieur Boccara Georges, 45, Avenue Bourguiba à Tunis, Tunisie, mandataire de la Société anonyme dite : Société d'Appareillage Electrique SAPAREL, 38160-Saint Marcellin, France, a déposé une demande de brevet d'invention de 20 ans, pour disjoncteur modulaire. Priorité : Brevet français du 25 avril 1979 sous le n° 79 10461.

Inventeurs : Paul Canonne et Jean-Pierre Hattet.

Cette invention est caractérisée par des disjoncteurs permettant d'améliorer les performances techniques à des coûts de production moindres.

Le bilame, les plaques de désionisations et le porte-contact supportant le contact mobile sont disposés selon la diagonale du coffret afin de pouvoir augmenter le volume de ces composants.

Application : Disjoncteurs basse tension.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires

L'Administration décline toutes responsabilités quant à la teneur des annonces

CONVOCACTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Tunisienne D'Expansion Minière
Société anonyme
au capital de 2.605.000 Dinars
Siège social : 9, Rue Danton Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Expansion Minière, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, le mardi 17 février 1981 à 10h. au siège de la société, 9, Rue Danton Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la gestion 1979.
- 2°) Rapport des commissaires aux comptes.
- 3°) Approbation des dits rapports
- 4°) Quitus au conseil d'administration.
- 5°) Cooptation de nouveaux administrateurs.
- 6°) Questions diverses.

Le conseil d'administration

N° A-27/1

CONVOCACTION EN ASSEMBLEE GENERALE

Coopérative Errached de Poterie Guellala Jerba

Le conseil d'administration de la Coopérative Errached Guellala convoque tout les Coopérateurs pour l'assemblée générale ordinaire 1977 et 78 et ce pour discuter l'ordre du jour suivant rapport moral, financier, et commissaires aux compte et ce le dimanche 8 mars 1981 au siège de la Coopérative.

Le Conseil d'Administration

N° A-28/1

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Etude de Maître Hédi Zouabi huissier notaire
9, Boulevard Bab Benat - Tunis

Il sera vendu le jeudi 19 février 1981 à 10h. sur les lieux un fonds de commerce sis à Tunis 25, Avenue de Car-

thage connu sous l'enseigne «Loulizi Frères».

Poursuivant : La Banque Nationale de Tunisie, Société Anonyme au Capital de 6.000 Dinars dont le siège est à Tunis 19, Avenue de Paris.

Partie saisie : La Société « Solivia Loulizi Frères » demeurant à Tunis 25, Avenue de Carthage.

Procédure : La vente aura lieu en vertu d'un jugement commercial rendu par le Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 15 mars 1980 sous le n° 11369 signifié le 19 juillet 1980.

Eléments du fonds de commerce : Eléments corporels et incorporels attachés au fonds de commerce objet de la vente.

Objet commercial du fonds de commerce :

— Vente pièces de rechange pour automobiles.

Situation du fonds de commerce :

25, Avenue de Carthage - Tunis

Mise à prix fixée par la décision de justice précitée :

Eléments corporels : 2.000 D.

Eléments incorporels : 15.000 D.

Il sera procédé à la dite vente par les soins de Maître Hédi Zouabi Huissier-Notaire à Tunis 9, Boulevard Bab Benat ainsi qu'il sera donné lecture d'un cahier des charges mis à la disposition de tout acquéreur éventuel.

Tous les frais de la procédure des enchères des insertions et de l'enregistrement de l'acte sont à la charge de l'acheteur.

Tout participant doit s'inscrire et verser comme garantie un chèque certifié d'au moins 5.000 Dinars entre les mains de l'Huissier-Notaire poursuivant la vente.

Huissier-Notaire

N° A-29/1

AVIS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. enregistré le 24 janvier 1981, sous le n° 843, la dame Neziha Jebbari, a vendu le fonds de commerce sis 8, place de la Monnaie à Monsieur Mohamed Mohsen Ben Tahar ben Attia, demeurant 47 rue Al-Djazira à Tunis.

L'annonce de cette vente a été effectuée sur le quotidien Es-Sabah paru le 29 janvier 1981.

Toute personne ayant quelques oppositions à formuler au sujet de cette vente pourra entrer en contact avec l'étude de Maître Hédi Abbassi, avocat près la Cour d'Appel de Tunis sise rue Al Djazira n° 47 à Tunis dans le délai des 20 jours suivant la présente insertion.

N° A-30/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Société Hédi Ouadhane et Compagnie
Au capital de 30.000 Dinars
Siège social : 24 Avenue Habib Bourguiba - Tebourba

Suivant acte sous seing privé enregistré à Tebourba le 24 Mai 1980 vol. 14 folio 93 case. 123 reçu 4.

Il a été constitué une société à responsabilité limitée

Dénomination : Société Hédi Ouadhane et Compagnie.

Objet : Commerce de gros et essentiellement de denrées alimentaires et de tous produits ou dérivées

Toutes opérations Financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus énoncé.

Siège social : 24 Avenue Habib Bourguiba Tebourba

Capital : 30.000 Dinars divisé en 3000 parts de 10 Dinars chacune.

Durée : 99 ans

Gérance : Monsieur Hédi Ouadhane est nommé Gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° A-31-1

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 1980, enregistré à la Recette de l'Enregistrement de Sfax case 48 n° 239, le 21 novembre 1980, Mr. Tayeb Bouattour en sa qualité d'officier public, en vertu du jugement commercial n° 1720 rendu par le Tribunal de 1ère instance de Sfax le 29 Mai 1978, a vendu le fonds de commerce qui appartenait à la société à responsabilité limitée dénommée « SOTECTRAS » sise Rue de l'Ouzara n° 54 sfax ainsi que tous

ses éléments incorporels, conformément au cahier des charges, et ce, au Sieur Mohamed ben Taieb Hakim

Les oppositions doivent être adressées au Sieur Tayeb Bouattar, Officiers Public, à son domicile, 12, Av. Hédi Chaker Sfax, et ce, dans le délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis.

Tout opposant doit adresser son opposition au dit officier public avant l'expiration du délai.

Cet avis a été publié au journal Essabah en date du 4 décembre 80 sous le n° 10190

N° C-36-2

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date à Bizerte du 22 novembre 1980, enregistré à la dite ville le 9 décembre 1980 folio 25 case 1341 Madame Nabihah Trabelsi a vendu à Mr. Brahim Ben Tayeb Hamoudi son fonds de commerce de restaurant sis à la Pêcherie, Bizerte.

Sous peine de forclusion et de déchéance les oppositions doivent être faites entre les mains de Maître M'Hamed Bel Kahia, Avocat à Bizerte, 4 place des martyrs dans les 20 jours du présent avis qui a paru au Journal « L'action » du 15 janvier 1981.

N° C-37-2

AVIS DE LOCATION AUX ENCHERES PUBLIQUE Municipalité de Dar Chaabane El Fehri

Il sera procédé le vendredi 30 janvier 1981 à 16h à la municipalité de dar chaabane El Fehri à la location de 2 boutiques indiquées au tableau ci-dessous :

1) Boutique N° 1 sise à la Rue Farhat Hached 22,80 m²

2) Boutique N° 4 sise à la Rue Farhat Hached 27,01 m²

Le cahier des charges, relatif à la location des dites boutiques est tenu à la disposition du public au siège de la Municipalité tous les jours ouvrables

Le président de la Commune

N° C-38/2

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERES

Etude du Maître Abdallah Jébir
Avocat à la Cour de Cassation
Rue Habib Maazoun n° 10 Sfax

L'adjudication aura lieu le lundi 16 mars 1981 à 9h. du matin à l'audience

et par devant la chambre des criées du Tribunal de 1ère Instance de Sfax.

Poursuivantes : Les sœurs Essia, Amna, Zohra, et Hasna fille de Hadj Ahmed Kammoun toutes demeurants à Markez Sahnoun Route de Gremda Sfax.

L'Avocat Poursuivant : Maître Abdallah Jébir avocat à la Cour de Cassation 10, Rue Habib Maazoun Sfax.

Parties Saisies :

- 1) Aicha Ben Taieb Chabchoub
- 2) Habib Ben Ahmed Kammoun
- 3) Sa sœur Wassila
- 4) Sa sœur Nabihah
- 5) Jamila Chabchoub
- 6) Amel Bent Tahar Kammoun

En vertu de la saisie immobilière dressée par Maître Taieb Makni huissier notaire à Sfax le 25 décembre 1980 suivant exploit n° 1478 et en vertu du jugement en matière pétitoire sous le n° 2043 rendu par le Tribunal de 1ère Instance de Sfax en date du 14 décembre 1979.

Désignation des biens à vendre :

1) Un lot de terre sis à El Aoudna région de Boujarbou Route d'El Hencha et Menzel Chaker km 50 délégation Menzel Chaker gouvernorat de Sfax limité au Sud par huilerie des défendeurs à l'Est Belhadj au Nord Rehaïem Kammoun auparavant et actuellement Omar Ben Ali et à l'Ouest une Route et après Mohamed Ben Hadj Mohamed Kamoun contenant 20 pieds d'oliviers.

2) Un lot de terre au même lieu limité au Sud et à l'Est par Braeik Ben Mohamed, au Nord Route liant El Hencha avec Menzel Chaker et à l'Ouest les héritiers de Tahar Kamoun contenant 9 pieds d'oliviers.

3) Un lot de terre au même lieu limité au Sud par la Route entre Hencha et Menzel Chaker à l'Est Braeik Ben Mohamed, au Nord et à l'Ouest Abdelaziz Fakhfakh contenant 6 pieds d'oliviers.

4) Un lot de terre au même lieu limité au Sud par Brahim Ben Hadj Omar à l'Est Route et Béchir Ben Omar Ben Houssine au Nord Elhadili Ben Maatouk et à l'Ouest Elkarmli contenant 16 pieds d'oliviers.

5) Un lot de terre sis Route de Teniour km 11 sur Sfax Mesreb Eddid limité au Sud par Eltaïef Abid à l'Est Abdelaziz Masmoudi et à l'Ouest Hadj Salem Abdi.

6) Un lot de terre sis Route de Tunis km 12 sur Sfax limité au Sud par auparavant Kammoun et actuellement Farhat Méréy Boujelbene au Nord Hassen Ammar et à l'Ouest Abid.

Mise à prix :

- Pour le bien n° 1 (600 D.)
- Pour le bien n° 2 (300 D.)
- Pour le bien n° 3 (120 D.)
- Pour le bien n° 4 (320 D.)
- Pour le bien n° 5 (1.600 D.)
- Pour le bien n° 6 (800 D.)

Pour plus de renseignement s'adresser à l'étude du Maître Abdallah Jébir Avocat poursuivant et au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sfax pour prendre connaissance du cahier des charges.

N.B. : Il est possible de visiter les immeubles tous les jours de la semaine.

Avocat Poursuivant
Maître Abdallah Jébir

N° C-39/1

AVIS

Suite à la décision prise par le conseil d'administration de la société général-services suivant P.V. daté du 10 avril 1980 et enregistré le 30 avril 1980 vol. 844 série 1 visa 1755 concernant la création d'une carte de réduction sur le marché Tunisien après avoir établi les contrats entre la société et les commerçants et l'accord des commerçants sur ce projet

Il a été décidé d'appliquer la vente de la carte de réduction pour la valeur de cinq dinars (5D) valable du 1 février 1981 au 31 décembre 1982

N° C-40-1

CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Société SETCAR

Société D'Equipeement de Transport et de Carrosserie S.A.

Au capital de 100.000 Dinars

Siège social : Zone industrielle la Chargaia - TUNIS

Messieurs les actionnaires de la société SETCAR au capital de : 100.000 Dinars sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 14 février 1981 à 11H.30 au siège de la société :

Zone Industrielle la chargaia Rue n° 5 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Augmentation du capital
- Questions diverses

N° C-41-1

CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société d'Equipeement de Transport et de Carrosserie S.A.

Au capital de : 100.000 Dinars

Siège social : Zone industrielle la Chargaia - Tunis

Messieurs les actionnaires de la société SETCAR au capital de 100.000 Dinars sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle

Ile pour le 14 février 1981 à 9H. au siège de la société zone industrielle la Chargu'a Rue n° 5 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

— Rapport du Conseil d'administration sur la question de l'exercice 1980

— Rapport Général du Commissaire aux comptes sur le même exercice

— Résolution :

a) Approbation de ces rapports ainsi que du bilan et des comptes de l'exercice 1980

Affectations des Résultats.

b) Quitus aux administrateurs

— Questions Diverses.

N° C-42-1

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant acte s.s.p. en date à Zarzis le 25 décembre 1980 enregistré à Zarzis le 26 décembre 1980 sous le n° 233 folio 94 vol. 12 et dont 2 exemplaires ont été, suivant certificat de dépôt n° 486 en date du 21 janvier 1981, déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Médenine, une société à responsabilité limitée a été constituée entre les personnes y mentionnées, ayant pour :

Objet : L'exploitation de la pêche en général, la commercialisation du produit de celle-ci et de toute production qui pourrait lui être confiée par les pêcheurs privés, la commercialisation des articles servant à la pêche, la fabrication de tous les articles de conserves et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Dénomination : Société Bouhafa de pêche et de conserve, « SO.BO.PEC. »

Siège social : Zarzis Route de Port.

Durée : 99 ans.

Capital social : 5.000D.000.

Gérance : Elle a été confiée à M. Raouf Bouhafa, avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait

Le gérant

Raouf Bouhafa

N° B-158/1

CONSTITUTION

Société Bâtiment Service
S B S Bizerte

Suivant acte sous seing privé enregistré à Bizerte le 18 novembre 1980 folio 10, case 1259 vol. 202, s'est cons-

tituée une société à responsabilité limitée, portant le nom de société bâtiment service S B S (SARL) ayant pour objet : la vente, l'achat, l'importation, l'exportation, la réparation, le montage de tous les équipements sanitaires et de chauffage central et en général toutes les opérations de finition des travaux du bâtiment.

Siège social : 28, Rue Mohamed R'jiba à Bizerte.

Fonds de commerce : objet de l'apport en société de Monsieur Mahrez ben Mohamed Chakroun.

Durée : (99) quatre vingt dix neuf ans.

Capital social : (8.000D) huit mille dinars Tunisiens.

Gérant : Monsieur Mohamed Ridha ben Mohamed Chakroun.

Deux copies des statuts ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte, et la société a été immatriculée au registre de commerce sous le n° 2556 en date du 3 janvier 1981.

Le gérant

N° B-159/1

CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à Tunis le 15 janvier 1981 enregistré à la dite ville le 19 janvier 1981 AC 1er bureau, vol. 792, série V, case 336, il a été constitué une société à responsabilité limitée, ayant pour :

— Dénomination : Société La Ruche

— Objet : La confection des vêtements pour femmes, hommes et enfants.

Siège social : 20, Rue Erriadh Den-Den Tunis.

— Capital social : 8.500 dinars

— Durée : 99 ans à partir de sa constitution définitive.

Gérants : M. Nouredine ben Hassine Rekik et Mme Assia Abdelkefi, avec signature conjointe.

Deux originaux des statuts ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 24 janvier 1981.

La société sera immatriculée au R.C de Tunis.

Pour extrait

Le gérant

N° B-160/1

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE CIVILE

L'ESSORT AVICOLE

Par actes sous seings privés en date du 20 novembre 1980 enregistrés à Tunis AC le 27 novembre 1980 vol. 849 série ter case 67 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe

du tribunal de première instance de Tunis le 22 janvier 1981 il a été constitué une société civile ayant les caractéristiques suivantes :

— Dénomination : L'ESSOR AVICOLE

— Objet : création et exploitation de toute entreprise agricole en général et avicole en particulier.

— Siège : Nâassen.

— Capital social : 150.000 dinars

— Gérant : Chatti Hédi

N° B-161/1

REALISATION D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL

« LA PLASTISS »

S.A au capital de 160.000 Dinars

Siège social : 5 bis Rue Charles de Gaulle Tunis

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 novembre 1971 enregistré à Tunis AC le 29 décembre 1971, vol 786, série ter case 526 et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 1979 enregistré à Tunis A.C le 28 juin 1979, vol. 836, série bis case 455.

De la déclaration de souscription et versement registre des récépissés n° 899 enregistré à Tunis AC le 19 août 1974 vol. 804, série ter case 577 et de la déclaration de souscription et de versement registre n° 1858 enregistré à Tunis A.C le 8 novembre 1979 vol 840 série ter case 103.

Le tout déposé avec pièces annexes au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis les 20 août 1974 et 17 novembre 1979.

Il appert que le capital de la société Industrielle de Plastique et de Textile

« LA PLASTISS » a été porté de 55.000 dinars à 120.000 dinars par l'émission de 65.000 actions nouvelles et de 120.000 dinars à 160.000 dinars par l'émission de 40.000 autres actions nouvelles de dix dinars chacune souscrites en numéraires et libérées intégralement lors des deux souscriptions

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

N° B-162/1

CESSION DE PARTS SOCIALES ET NOMINATION DE GERANT

Moules Métalliques pour Plastiques
32, Rue Tahir El Haddad Tunis

Suivant acte sous seing privé daté le 20 décembre 1980 et enregistré à Tunis AC, le 15 janvier 1981, vol. 850 série 1, case 443, et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 janvier 1981

Il appert que :

1) Melle Dorra bent Mohamed ben Tahir El Almi a vendu et cédé et trans-

porté, avec les garanties de fait et de droit ces parts sociales

Les 25 parts qu'elle possédait dans la société Moules Métalliques pour Plastiques à :

— Monsieur Tahar ben Mohamed ben Tahar El Almi

— Monsieur Mohamed Ali ben Tahar E' Almi et Madame Raja Neffati née El Almi

Elle est observée qu'elle n'a été délivré aucun titre de ces parts et que leur propriété uniquement du présent acte.

2) Madame Raja Neffati née El Almi est nommée gérante de la société en remplacement de Mademoiselle Dorra bent Mohamed ben Tahar El Almi, démissionnaire.

Elle aura à cet effet les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

N° B-163/1

REALISATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

Société Meunière du Centre SOMEK
Société Anonyme
au capital de 500.000 Dinars
Siège social Route de Monastir Sousse

Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 1980, déposé au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 10 novembre 1980 sous le n° 139, il a été décidé, à l'unanimité, d'augmenter le capital de la société de 180.000 dinars pour le porter de 320.000 dinars à 500.000, par la création et l'émission au pair de 18.000 actions nouvelles de 10 dinars chacune, toutes à souscrire en numéraire et à libérer, la moitié lors de la souscription, le surplus sur appel du conseil d'administration.

Déclaration de souscription et de versement

Suivant acte reçu par Monsieur le Receveur des Actes Civils de Sousse, le 25 décembre 1980, enregistré le même jour vol 392 n° 522, Monsieur le Président Directeur Général de la Société Meunière du Centre (SOMEK) dûment mandaté à cet effet, a déclaré que les 18.000 actions nouvelles de 10 dinars chacune émises en exécution de la décision de la dite assemblée ont été entièrement souscrites et libérées par moitié lors de la souscription.

L'article 6 des statuts de la société a été modifié en conséquence, dans les termes suivants :

Article 6 — Capital social

Le capital social de la société est fixé à la somme de 500.000 dinars, divisés en 50.000 actions de dix dinars chacune, numérotés de 1 à 50.000. Sur ces 50.000 actions 26.000 actions numérotées de 1 à 26.000 se montant à

260.000 dinars, entièrement libérées, représentent le capital initial 6.000 actions numérotées de 26.001 à 32.000 se montant à 60000 dinars, entièrement libérées, représentent l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1978, 18.000 actions numérotées de 32.001 à 50.000 se montant à 18.000 dinars, entièrement libérées, représentent l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 1980.

Dépôts : Deux exemplaires du procès verbal en date du 11 octobre 1980 enregistré à la recette AC à Sousse le 23 décembre 1980 vol 392 n° 516, deux exemplaires de la liste des souscripteurs enregistrée à la même date vol. 392 n° 518, deux exemplaires de l'acte de déclaration de souscription et de versement enregistré le 25 décembre 1980 vol. 392 n° 522, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, le 16 janvier 1981, sous le n° 4.

Pour extrait
Le conseil d'administration

N° B-164/1

AVIS

Par acte sous seing privé enregistré à Tunis le 14 janvier 1981 vol 56 série 5 case 525 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 26 janvier 1981 il appert la constitution d'une société dont les caractéristiques suivent :

— Forme : société à responsabilité limitée

— Dénomination : Société d'Equipe-ment Industriel « Equip Indus »

— Objet : L'achat et la vente de tout matériel industriel agricole, outillage, tous articles de quincaillerie droguerie et peinture de bâtiment et automobiles, pièces de rechanges automobiles, de moteurs fixe produits métallurgiques aciers de toutes sortes.

— Durée : 99 ans

— Capital : 3500 dinars

— Siège social : 70 Avenue de Carthage Tunis

— Gérant : Monsieur Rachid Driss avec tous les pouvoirs.

N° B-165/1

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 1981 enregistré à Tunis le 21 janvier 1981 vol 850 série 1 case 580 la société Sidi Bou domicilié à Hammamet a cédé à la Société Bochra domicilié à Tunis Africa bureau n° 345 qui a accepté un fonds de commerce sis

à Hammamet exploité sous la dénomination « Sidi Bou » à usage de Restaurant, Bar, centre folklorique comportant night club avec l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels, les oppositions doivent se faire dans un délai de 20 jours à partir de la parution du présent avis au journal Officiel de la République Tunisienne et ce entre les mains de maître Salem ben Abdelkader avocat à Tunis 19 rue de Marseille détenant une copie de l'acte de cession. Le présent avis a été publié au journal « La Presse » en date du 27 janvier 1981.

N° B-166/1

AUGMENTATION DU CAPITAL PARAPHARM S.A.

Siège social : 12 Rue du Sénégal Tunis
Capital : 33.000.000 dinars

Suite à la décision du conseil d'administration de la société tenu le 16 janvier 1981

Messieurs les actionnaires de la société PARAPHARM sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 13 février 1981 à 16h. au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour :

Augmentation du capital
et modification de l'article 7 du status.

Le conseil d'administration

N° B-167/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 décembre 1980 enregistré à Tunis le 23 janvier 1981 vol 56 série 5 case 628 il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre les sieurs :

1) Mohamed Trabelsi

2) Abderraouf ben Mosbah

3) Madame Faouzia Trabelsi née Menai

4) Haïfa Trabelsi

Dénomination : Société des Carrières de Bizerte

Siège social : 46, Rue Chedly Kallala 2ème étage Tunis

Capital : 75.000.000 dinars

Objet : La société a pour objet : Produit de Carrières

Durée : 99 ans

Gérance : Abderraouf ben Mosbah

Dépôt : Deux exemplaires des statuts déposés au greffe du tribunal de Tunis.

N° B-168/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Par acte s.s.p. enregistré à Tunis A.C le 26 novembre 1980 vol 849 série

bis case 127 dont deux exemplaires ont été déposés S.P.S au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, il a été créé une société à responsabilité limitée.

— Dénomination : Confiserie Drira et fils

— Capital : 50.000 Dinars

— Objet : Fabrication et vente de tout produit de confiserie

— Durée : 99 ans

— Siège social : Rue de la teinturerie, zone industrielle Mégrine

— Gérance : Monsieur Drira Sadok a été nommé gérant de la société pour une durée de 3 ans, avec les pouvoirs les plus étendus

N° B-169/1

DESIGNATION D'UN NOUVEAU GERANT

Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 1980, enregistré à Tunis AC le 24 septembre 1980 vol. : 788 série 111 case 115 dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis il appert que Monsieur Kacem Ben Nakaa a été désigné à l'unanimité des associés en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée « KALTRONIC » avec les pouvoirs les plus absolus.

N° B-170-1

CONSTITUTION

Par acte sous seing privé enregistré à Tunis le 5 janvier 1981 vol. 850 série Ter case 64 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 20 janvier 1981 sous n° 64-64 il résulte qu'une société à responsabilité limitée a été constituée :

Dénomination : OMNISPORTS

Siège Social : 9 Rue Moumen Ben Ali 1020 Belvédère Tunis

Durée : 99 ans

Capital : 15.000 Dinars

Objet : 1) Fabrication d'articles de sports

2) L'importation des matières et accessoires nécessaires à ces fabrications.

Gérant : Zouhaier Ben JEMAA

N° B-171-1

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Société : OMNISPORTS
S.A.R.L.

Siège Social : Km 6 Den-Den

1) Aux termes de leurs délibérations en date du 15 janvier 1981 les associés de la société OMNISPORTS S.A.R.L. ont décidé de transférer le Siège social de la société au Km 6 Den-Den.

2) L'article 5 des statuts est modifié en conséquence.

3) Dépôts : 2 exemplaires du P.V. de la réunion des associés précitée enregistré à Tunis AC le 19 janvier 1981 vol. 850 série Ter case 276 ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 84-84

N° B-172-1

CREATION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte sous seing privé à Sidi Bouzid enregistré le 13 janvier 1981 folio 33 sous le n° 114 et pour élargir le gisement de la société enregistre au Tribunal de 1ère instance à Sidi Bouzid le 20 janvier 1981 sous le n° 69 il a été créé une SARL entre Messieurs Béchir Abida Hassine dit Mohsen BELLAJ Slaïem BELLAJ et Tawfik Abida

Raison sociale : Société industrielle de confection Olympia coupe.

Objet : Confection de tous vêtements

Siège social : Sidi Bouzid

Durée : 99 ans

Capital Social : 22.500 Dinars

Gérant : Béchir Abida avec les pouvoirs les plus étendus

Registre de Commerce : Sidi Bouzid 1956 Analytique 1953 Chronologique.

N° B-173-1

CESSION DE PARTS

Société CHIPS S.A.R.L.

Au capital de 6.000 Dinars

Soukra - Route de la Soukra Km12

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 1981 enregistré à Tunis AC le même jour vol. 792 série 4 case 457 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 janvier 1981 sous le n° 96-96

Monsieur Chedly Khanchouch a cédé la totalité des parts qu'il possède dans la société CHIPS à Melle. Hayet BESSROUR

N° B-174-1

AUGMENTATION DE CAPITAL ET CHANGEMENT DE DENOMINATION

Management and Consulting International « MAC - INT S.A.R.L. au capital de 6.000 Dinars divisé en 600 parts sociales de 10 Dinars chacune.

En vertu de l'acte sous seing privé en date à Tunis du 7 avril 1980 enregistré à Tunis AC le 10 avril 1980 volume 49 série 5 case 670 et déposé au greffe du Tribunal de Première instance de Tunis le 26 janvier 1981 il appert que :

Le capital social a été porté de 1000 Dinars à 6000 Dinars par apports en numéraire.

La société a pris la dénomination suivante : « Les Techniques Nouvelles »

N° B-175-1

TRANSFORMATION DE SOCIETE S.A.R.L. EN SOCIETE ANONYME

Les Techniques nouvelles S.A. au capital de 6.000 Dinars divisé en 600 actions nominatives de 10 D. chacune entièrement libéré.

Siège social : 40 Avenue du Ghana à Tunis

1) Statuts nouveaux :

En vertu des statuts nouveaux de la société « Les Techniques Nouvelles » en date à Tunis du 26 juin 1980 enregistrés à Tunis AC le 22 janvier 1981 volume 56 série 5 case 625 cette société a pris la forme de société anonyme au capital de 6.000 Dinars divisé en 600 actions nominatives de 10 D. chacune entièrement libéré au siège social 40 Avenue du Ghana à Tunis avec la même dénomination le même objet et la même durée.

2) Décisions collectives unanimes tenant lieu d'assemblée :

Par décision collectives unanimes des actionnaires de la société en date du 26 juin 1980 enregistrées à Tunis AC le 22 janvier 1981 volume 850 série 1 case 623 Madame Néfissa Bouzayen Monsieur Mouldi Miled et la société « S.T.T.I. ont été nommés administrateurs de cette société pour une durée de 6 années.

Monsieur Mahmoud Karray a été nommé commissaire aux comptes.

3) Premier Conseil d'administration

En vertu du P.V. du premier conseil d'administration de la société en date à Tunis du 26 juin 1980 enregistré à Tunis AC le 22 janvier 1981 volume 792 série 4 case 464 Monsieur Mouldi Miled a été nommé Président Direc-

teur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil a nommé en outre Directeur Général Adjoint de la société Madame Néfissa Bouzayen et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

4) Dépôts :

Statuts nouveaux décisions collectives tenant lieu d'assemblée et P.V. du conseil d'administration sont déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 janvier 1981

N° B-176-1

CONSTITUTION D'UNE S.A.

PUBLY 6

S.A. au capital de 5600 D. divisé en 560 actions nominatives de 10 dinars chacune

Siège Social : 53, Rue du 1 juin
Tunis

1) Extraits des statuts :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Tunis du 20 février 1980 enregistré à Tunis AC le 25 décembre 1980 volume 849 série Ter case 966 il appert que la société anonyme est constituée :

Dénomination : PUBLY 6

Objet : la conception et la réalisation de la publicité sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, en Tunisie et à l'étranger ainsi que la mise en oeuvre des techniques de l'art graphique avec utilisation de tous les supports publicitaires définis par les textes en vigueur.

Siège social : 53, Rue du 1er juin à Tunis

Durée : 99 années à partir de sa constitution

Capital social : 5.600 Dinars divisé en 560 actions de 10 Dinars chacune

Répartition des bénéfices :

5% à la réserve légale

Le solde après déduction du tantième est réparti entre les actionnaires.

2) Assemblée générale constitutive

Du procès-verbal de l'unique assemblée générale constitutive en date à Tunis du 30 décembre 1980, enregistré à Tunis AC le 22 janvier 1981, volume 850, série 1, case 622 il appert que cette assemblée a :

— reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement

et date du 25 décembre 1980, enregistré le même jour AC volume 849, série ter, case 969.

— nommé comme premiers administrateurs de la Société pour trois ans Mademoiselle Ben Khelifa Alla et Messieurs Moncef Zouhir et Ahmed Ben Farhat.

— nommé comme commissaire aux comptes Monsieur Ahmed Louertani.

— déclare la société définitivement constituée.

3) Premier Conseil d'Administration

Du procès-verbal du premier conseil d'administration de la Société en date du 30 décembre 1980, enregistré à Tunis AC le 22 janvier 1981, volume 850, série 1, case 621 il résulte que Monsieur Ahmed Ben Farhat est nommé Président Directeur Général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

4) Dépôts au greffe :

Statuts, déclaration de souscription et de versement, liste des souscripteurs, procès-verbal de l'unique assemblée générale constitutive, procès-verbal du premier conseil d'administration sont déposés en double exemplaire chacun au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 24 janvier 1981.

Pour Extraire

Le Conseil d'Administration

N° B-177/1

RECONDUCTION DE MANDAT

Société d'études et de promotion industrielle et commerciale

SEPIC - SA

Bureaux : 12 Rue de Kairouan
TUNIS

Administrateurs et commissaire aux comptes

UTICA, IKSA, STAG Hamida, Trabelsi, M'Hamed Ali Darghouth Habib Ben Rhouma et Mohamed Salah Aïssa administrateurs acceptant et Mr. Mokhtar Trabelsi commissaire aux comptes acceptant, sont reconduits dans leur mandat pour une nouvelle période de 3 ans expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1982.

P.V. de L'A.G. du 21 novembre 1980 enregistré à Tunis AC le 24 janvier 1981 vol. 56 série 5 case 685 dépôts aux greffes de Tunis du 26 janvier 81

Président Directeur Général :

Hamida Trabelsi est reconduit dans ses fonctions de Président du conseil d'administration Directeur Général de la société pour son man-

dat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.

P.V. du CA du 21 novembre 1980 enregistré à Tunis AC le 24 janvier 1981 vol. 56 série 5 case 684 dépôt aux greffes de Tunis du 26 janvier 1981 n° 93-93

Insertion à la constitution de la société

JORT 63 du 30 septembre 1977 n° B-1305

N° B-178-1

AVS DE DECLARATION DE JUGEMENT EN FAILLITE

Société SOGETRAM MEDNINE

Il est porté à la connaissance au travaux de Mednine « SOGETRAM » est déclaré en faillite par jugement rendu le 22 décembre 1980 par le Tribunal de 1ère instance de Mednine sont nommé :

Monsieur Béchir ABICHOU : Syndic

Monsieur : Mouldi MENAKRI : Juge Commissaire

Messieurs les créanciers sont invités dans un délai ne dépassant pas les 20 jours à partir de la parution du présent avis dans les journaux d'adresser toutes les justifications relatives à leurs créances à Messieurs Béchir ABICHOU Rue Habib Bourguiba Mednine ou bien Monsieur Mouldi Menakri Juge au Tribunal de 1ère instance de Mednine

N° B-179-1

DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES

Société les carrières de Bizerte
Siège social : 46, Rue Chedly Kallala
TUNIS

En date du 10 janvier 1981 à 11H. au siège social sont réunis les associés

Mohamed Trabelsi

Mme. Faouzia Trabelsi

Haifa Trabelsi

Abderraoof Ben Mosbah

Et élisent à l'unanimité gérant Abderraoof Ben Mosbah le gérant a les pouvoirs les plus étendus y compris les pouvoirs d'engager la société en matière de crédits bancaires et crédits fournisseurs d'acquies au nom de la société tous matériels et véhicules et d'ouvrir au nom de la société des comptes courant bancaires et postaux et de faire toutes les opérations financières bancaires postales, enregistré à Tunis le 26 janvier 1981 vol. 792 série 4 case 535

N° B-180-1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier enregistré à Hammamet le 19 janvier 1981 vol. 12 folio 85 case 480 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Gromballa le 24 janvier 1981 folio 36 case 10 il a été constitué une S.A.R.L. ayant pour :

Dénomination : Hammamet Bel Kaid Station en abrégé « HBS »

Objet : exploitation d'une station service et commerce de fuel lubrifiant pneumatiques pièces détachées d'automobiles et articles de quincaillerie.

Capital : 4.000 Dinars

Durée : 99 ans à partir du 1er janvier 1981

Siège social : Avenue des Nations Unies Hammamet.

Gérant : Kamel Belkaid

N° B-181-1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier enregistré à Hammamet le 19 janvier 1981 vol. 12 folio 84 case 479 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Gromballa le 24 janvier 1981 folio 36 case 9 il a été constitué une S.A.R.L. ayant pour :

Dénomination : Hammamet Bel Kaid Equipement en abrégé « HBE »

Objet : commerce de matériaux de construction sanitaire quincaillerie.

Capital : 4.000 Dinars

Durée : 99 ans à partir du 1er janvier 1981

Siège social : Avenue Hédi Ouali Hammamet

Gérant : Kamel Belkaid

N° B-182-1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Société « Technique Sécurité » S.A.R.L. au capital de 21.800 Dinars
Siège social : Rue Thaalbi - Bizerte

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 1981 enregistré à Bizerte le 13 janvier 1981 vol. 202 case 30 folio 50 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Bizerte le 14 janvier 1981 sous le n° 3-1 il a été constitué une S.A.R.L.

Dénomination : Société « Technique Sécurité »

Siège social : 24, Rue Thaalbi à Bizerte

Objet : Confection d'articles de protection en tous genres.

Capital : 21.800 Dinars

Durée : 99 ans à partir de la date de la constitution

Gérance : Monsieur Hamaied Tijani LARBI est nommé gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus

N° B-183-1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT

Société Tunisienne de L'Accumulateur « NOUR » S.A. au capital de 1.080 D.
Siège social : 56 Avenue de Carthage de TUNIS RC. TUNIS 28.806

Du P.V. d'une délibération en date du 22 juillet 1980 il appert que le conseil d'administration de la société a renouvelé le mandat de Président de Monsieur Habib CHEIKHROUHOU pour la même durée que celui d'administrateur avec les pouvoirs tels qu'ils lui avaient conférés précédemment nécessaires pour assurer la Direction Générale de la Société et notamment ceux énumérés dans le PV sus-visé

Deux exemplaires du P.V. de la délibération du dit conseil d'administration enregistrés à Tunis AC le 3 janvier 1981 vol. 56 série 5 case 119 ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 14 janvier 1981.

N° B-184-1

AUGMENTATION DU CAPITAL

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 février 1980 et enregistrée à Tunis AC le 25 décembre 1980 vol 791 série III case 518 et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 décembre 1980 le capital social de l'Entreprise Technique de l'électricité générale « ETEG » dont le siège et à l'Ariana Rue Mohamed Ali est porté de 5000 dinars à 8000 dinars par des apports en numéraires apportés à parts égales par les deux associés comme au PV.

N° B-185/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte s.s.p. en date du 8 octobre 1980 et enregistré à Tunis AC le même jour vol 54 série 5 case 104 dont deux exemplaires ont été dépo-

sés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22 octobre 1980, il a été constitué une société à responsabilité limitée :

Objet : L'Installation et le dépanage des ascenseurs et tous travaux d'installations électriques.

Dénomination : Ascenseurs et Monte charges électriques AMELEC

Siège social : 59 Rue Jean Jaurès Tunis.

Durée : 99 ans.

Capital social : 10.000 dinars

Gérance : Monsieur Fekih Moncef est nommé gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-186/1

AUGMENTATION DU CAPITAL

Société Agricole, Commerciale, Industrielle S. A. C. I. S.

Société anonyme au capital de 40000D

Siège social : ZARZIS

Aux termes de ses délibérations en date du 6 décembre 1980, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunis au siège social à Zarzis a donné tous pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation de capital fixé par elle à 40.000 dinars par apports nouveaux en espèces à souscrire par les anciens actionnaires dans la proportion d'une action nouvelle pour une action ancienne et éventuellement par des nouveaux actionnaires dans la proportion des actions rendus libres.

Conformément à ces résolutions, le conseil d'administration porte à la connaissance de tous les actionnaires de la S.A. SACIS qu'ils peuvent exercer leurs droits préférentiels à cette augmentation en souscrivant et libèrent leurs actions par le versement en numéraire du montant de leur participation dans les proportions mentionnées ci-dessus. Au compte bloqué N° 16.40.42.00 118/2 ouvert auprès de la B.S. Zarzis au nom de la société SACIS

Passé le délai légal fixé conformément à l'article 112 du code de commerce à 15 jours à compter de la présente publication les actionnaires n'ayant pas exercé leurs droits préférentiels se verront exclus de la participation à cette augmentation les actions rendues disponibles de ce fait seront attribuées aux actionnaires ayant déjà souscrit pour leurs droits et auront demandé de souscrire d'autres actions à titre réductible, et en cas de surplus il sera accepté la souscription de nouveaux actionnaires ayant fait la demande auprès du conseil d'administration.

N° B-187/1

AUGMENTATION DE CAPITAL LES MOMES

SARL au capital de : 4.000 dinars
Siège social centre commerciale
El Menzah

D'une décision collective de la société à responsabilité limitée « LES MOMES » au capital de 4.000 dinars ayant son siège social au centre de commerce El Menzah 6 il appert que la société a décidé d'augmenter le capital pour le porter à la somme de 4000 dinars.

Pour extrait

N° B-188/1

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE ANONYME

Société Les Editions du Maghreb

I. — Extraits des statuts :

Suivant acte S.S.P. en date du 9 octobre 1980 enregistré à Tunis A.C le 15 janvier 1981 vol. 850 série ter case 183 dont un projet a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12 novembre 1980, Monsieur Omar Shabou a établi les statuts d'une société anonyme :

Forme : Société Anonyme

Dénomination : Société les Editions du Maghreb

Objet : L'édition et la publication de journaux, revues, magazines, livres et brochures et tous travaux d'édition et de publication relatifs à l'information le savoir la culture et la publicité.

Durée : 99 ans à compter du jour de sa constitution définitives.

Capital : 100.000 dinars divisé en 10.000 actions de 10 dinars libérées par le quart.

Siège social : 54 rue Ibn Charaf Tunis.

II. — Déclaration de souscription et de versement :

Reçue par Monsieur le receveur des actes civils à Tunis le 13 janvier 1981 vol 850 série ter case 182.

III. — Assemblée générale constitutive :

Du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive en date du 19 janvier 1981 vol. 850 série 1 case 545, il résulte notamment

1) L'approbation de la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur.

2) La nomination de Messieurs Omar Shabou, Moncef Labidi, Abdelwahab Jamoussi, Ahmed Bouzrara, Mohamed Salah Bettaieb Férid Chaabane, Khalel Chaabouni et Mustapha Bouguerra comme administrateurs pour six ans.

3) la nomination de Monsieur Taoufik Reguig comme commissaire aux comptes.

4) l'approbation des statuts et la déclaration que la société est définitivement constituée.

IV. — Administration :

Aux termes de sa première délibération, le conseil d'administration a nommé Monsieur Omar Shabou comme Président Directeur Général et Monsieur Mohamed Salah Bettaieb comme administrateur délégué.

V. — Dépôt :

Le dépôt prescrit par l'article 177 du code de commerce a été effectué au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 janvier 1981.

N° B-189/1

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Grands Moulins de Tunis
S.A au capital de 585.723 dinars
Siège social : 8 Rue Saint Jean Tunis

Suivant délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 1980 et du conseil d'administration du 22 août 1980, enregistrés à Tunis A.C le 19 février 1981 vol 850 série bis case 190 et 189 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 janvier 1981, Messieurs M'hamed Sfar, Ridha Zerzeri Mademoiselle Khédija Thouraya Sfar et Madame Habiba Zerzeri ont été désignés comme administrateurs de la société pour une durée de 6 ans par ailleurs Monsieur M'hamed Sfar a été désigné comme Président Directeur Général Monsieur Ridha Zerzeri comme vice Président Directeur Général et Monsieur Brahim Nafti comme commissaire aux comptes.

N° B-190/1

NOMINATION D'UNE GERANTE

MINOTERIE AFRICAINE
SARL au capital de 150.000 dinars
Siège social : 11 Impasse Romano
TUNIS

Suivant décision des associés au capital de la SARL Minoterie Africaine en date à Tunis du 25 juin 1979 enregistrée à Tunis le 7 janvier 1981 vol 56 série 5 case 252, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20 janvier 1981, mademoiselle Khédija Thouraya Sfar a été désignée comme deuxième gérante de la société

N° B-191/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1981 enregistré à Tunis A.C le 22 janvier 1981 vol 850 service

1 case 602, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance à Tunis le 27 janvier 1981 sous le n° 107/107.

Il a été constitué une SARL ayant pour :

Dénomination : Systèmes Electroniques

Siège social : 93, rue Hamza Ibn Abdelmottaleb El Menzah VI Tunis

Capital : cinq mille dinars

Durée : 99 années

Objet : Le cablage sous toutes ses formes. Représentation, achat et vente de tout matériel électronique.

Gérance : Gérant statutaire Choukou Khelifa avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-192/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Société « LA MERCERIE FEJL »

Capital : 5000 dinars

Siège social : Rue Hamda Jerbi
SOUSSE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 1980 enregistré à Soussse le 11 décembre 1980 vol. 392 case 265 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Soussse le 22 décembre 1980. Il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre les associés désignés dans l'acte

Dénomination : Société La Mercerie Fejl

Siège social : Rue Hamda Jerbi Soussse

Objet : La société à pour objet :

La commercialisation et la fabrication de tous les articles de Mercerie, de bonneterie et de confection ainsi que l'importation et l'exportation de tous produits et matières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Et généralement toutes opérations industrielles commerciales, financières mobilières ou immobilières susceptibles de faciliter l'extension ou le développement de la société.

Capital : 5.000 dinars

Durée : Indeterminée

Gérance : La société sera gérée et administrée par mademoiselle Faïza Fejl qui jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société
La gérante

N°B-193/1

NOMINATION D'UN GERANT

Société d'Equiptement de Quincaillerie
Générale et de Pièces Autos SEQUIPA
Avenue des Martyrs Sfax

Par décision collective des associés réunis en date du 25 octobre 1980 Monsieur Mohamed ben Ahmed Djemal est désigné seul gérant de la société SEQUIPA suite à la démission de Monsieur Ahmed ben Hadj Ahmed Akrouit deuxième gérant et ce pour la période allant jusqu'au fin 1982. Les associés lui délèguent les pouvoirs les plus étendus conformément à l'article Treize de statuts.

Deux exemplaires de cette décision ont été remis au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 6 décembre 1980. Dépôt numéro 5.377.

Pour extrait

Le gérant

N° B-194/1

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 1981 enregistré à Tunis le 13 janvier 1981 vol. 792 série IV case 253 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° 44 388.

Il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée.

Dénomination : Société La Générale des Services

Objet : Bureau d'étude

Siège social : 8 bis, Rue Fatma Ennachi El Menzah V Tunis.

Capital : 10.000 dinars

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Jamel Eddine Mâazoun est nommé gérant de la société avec tous les pouvoirs les plus étendus.

N° B-195/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L

Société d'Entretien et de Réparation
Electrique

S.E.R.E.L

au capital de : 5.000 Dinars

Siège Social : Zone Industrielle Bir
El Kasâa - Tunis

Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 1980 à Tunis enregistré à Tunis A.C en date du 23 décembre 1980 vol 849, série Ter case 919 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 5 janvier 1981 sous el n° 1581/152.

Il a été constitué une société à responsabilité limitée avec les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Société d'entretien et de réparation électrique SEREL.

Capital Social : 5.000 D. divisés en 50 parts de 100 D. chacune.

Objet : Réparation produits et matériels électrique.

Siège Social : Zone Industrielle Bir El Kasâa - Tunis

Durée : 99 années.

Gérance : La Société a nommé Monsieur Abdelkader Trabelsi Gérant statutaire avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-196/1

FAILLITE

Tribunal de 1ère Instance de Tunis

Jugement en date du 20 janvier 1981 prononçant la faillite de la Société anonyme Bahroun Industriel corporation (BIC) dont le Siège Social est à Radès Route de la Goulette Km2.

Cession de paiement : 30 septembre 1979

Juge Commissaire : Hanifa Maazoun

Syndic : Yahia Chaabouni 1 Rue Jamel Abdennasser Esc. 1 Tunis.

Les créanciers de la faillite indiquée ci-dessus sont invités à produire leurs titres de créance avec bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à partir de la date de la publication du présent avis au cabinet du syndic mentionné ci-dessus. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par un mandataire dont le pouvoir doit être joint.

N° B-197/1

CHANGEMENT DE DENOMINATION

Société Immobilière Logement
de la Santé

«I.M.O.L.O.S.»

Siège Social : 6, Rue Gramont Tunis

Suivant délibération du Conseil d'Administration dûment consigné dans un Procès-Verbal en date du 13 mai 1980, enregistré à Tunis A.C. le 29 juillet 1980 vol. 786, série IV, case 251, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 19 novembre 1980 sous le n° 1370/79, l'ancienne dénomination de la Société Promotion Immobilière "Santé" "Spis" a été remplacée par celle de : «Immobilière Logement La Santé "Imolos"».

Le Conseil d'Administration

N° B-198/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L

Suivant acte s.s.p. établi à Kerker le 20 janvier 1981 enregistré à la Recette des Finances d'El Jem le 23 janvier 1981 vol 8, folio 11. case 39, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Mahdia sous le n° 476 au date du 24 janvier 1981, il a été constitué une société à responsabilité limitée.

Dénomination : PLASTICOS

Objet : Industrie des sacoches et articles similaires en cuir et en plastique.

Siège Social : Kerker délégation de Boumerdès Gouvernorat de Mahdia.

Durée : 20 ans

Capital : 3500 Dinars

Gérance : Monsieur Amor Ben Mohamed Ben Hadj Ali Hamza est nommé gérant de la Société avec tous les pouvoirs pour une période indéterminée.

Le Gérant

N° B-199/1

AVIS DE CONSTITUTION

I.M.E.N. Productions
Société à Responsabilité limitée
Capital : 2000 Dinars
Siège : Ben Arous

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 1980 enregistré à Tunis, le 8 janvier 1981, vol 792, série IV case 154 il a été constitué une Société à responsabilité limitée.

Dénomination : IMEN - Productions

Objet : La production, le message cinématographique ainsi que toute opération de promotion et d'expansion du film et du cinéma

Durée : 50 années

Siège social : Ben Arous -15-3 cité El Iskan Tunisie

Capital : 2000 D. divisé en 200 parts de 10 dinars chacune.

Gérance : Mme Chérifa Derwaz a été nommée gérante de la société, avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux exemplaires de l'acte ont été déposés au Greffe de Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 28 janvier 1981.

N° B-200/1

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 1980, enregistré à Tunis, M.I.S. le 22 janvier 1981, vol. 850, série ter, case 324 M. Hassouna Ben Ali Ben Mohamed Jamoussi, demeurant à Tunis, 34 Route de la

Soukra en face de la Cité Taieb M'Hiri, a vendu à M. Hachemi Ben Akremi Ben Seghaier, domicilié en Belgique et faisant élection de domicile à Tunis, 30 Rue Paul Du Croquet, la totalité du fonds de commerce exploité dans le local s/s à Tunis, 7 Avenue Bab Benat.

Les oppositions sont reçues, sous peine de forclusion, dans les vingt jours suivant le présent avis, entre les mains de Me Salaheddine Messaoudi, Avocat à Tunis, 6 Rue de Marseille Esc. F, 1^{er} Et.

Le présent avis a été publié au journal Le Temps dans ses livraisons du 27 et 28 janvier 1981.

N° B-201/1

NOTICE

Société «Anatex»

S.A.R.L. au capital de : 110.000D.
Siège social : Houmet Souk - Jerba

Aux termes de la réunion extraordinaire tenue le 10 janvier 1981 dont il a été rédigé un Procès-Verbal à la date sus-dite enregistrée à la Recette des Finances de Jerba le 13 janvier 1981 vol 60 folio 46 case 21, il appert que cette assemblée a décidé de ce qui suit :

1ère résolution :

L'approbation des comptes de l'année 1980 tels qu'ils ont été présentés pour le gérant et lui donné à cet effet une quitus entier et définitif.

2ème résolution :

L'attribution d'une indemnité au Gérant égale à 10% sur les bénéfices réalisés au cours de l'année 1980.

3ème résolution :

L'assemblée réapprouve la décision prise le 18 octobre 1980 concernant la démission de Monsieur Anane Yassine à compter du 10 janvier 1981, et la nomination du Monsieur Salem Anane comme nouveau gérant en lui attribuant les pouvoirs d'administration les plus étendus à cet effet.

Elle approuvé aussi la cession de toutes les parts effectuée par Monsieur Yassine Anane au profit de Messieurs :

Fakher Anane, Khaled Anane et Kaies Anane à égalité entre eux, soit 127 parts de 25 D. chacune à chacun d'eux qui par leur ensemble forment la totalité des 381 parts pour le montant de 9.525 D. représentant la quote part du vendeur dans le capital de la Société sus-dite.

Pour Extrait

Le Gérant

N° B-202/1

CONSTITUTION

Société Tunisienne Industrielle des Pinceaux S.T.I.P.

Société à responsabilité limitée
au capital de 16.000 Dinars

Siège social : Route de Lafrane
km 0,5 Sfax

En vertu d'un acte sous seing privé endaté à Sfax du 1er janvier 1981 enregistré à Sfax A/C et ID en date du 10 janvier 1981 case 169 filio 38 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sfax le 12 janvier 1981 (Dépôt n° 5422) il appert qu'une société à responsabilité limitée sst constituée

Dénomination : Société Tunisienne Industrielle des Pinceaux

Objet : Fabrication des Pinceaux

Durée : 99 ans

Siège social : 16.000 Dinars divisé en 320 parts sociales de 50 Dinars chacune

Gérance : Telle qu'elle est définie dans l'article 16 des statuts.

Le Gérant

N° B-203-1

AUGMENTATION DE CAPITAL

Société aux grands magasins réunis

S.A. au capital de 72.790 Dinars

Siège social : 76 Rue Sidi Mehrez
TUNIS

1) D'une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date à Tunis du 20 novembre 1980 enregistrée dite ville le 25 novembre 1980 AC 1er Bureau vol. 849 série Bis case 112 il résulte que le capital de la S.A. « Société aux grands magasins réunis » siège social à Tunis 76 Rue Sidi Mehrez a été augmenté de 72.790 Dinars à 90.800 Dinars

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence

2) Déclaration de souscription et de versement : Acte reçu par M. Mohamed Drioua receveur des actes civils à Tunis 1er Bureau le 22 janvier 1981 enregistré le même jour vol. 850 série Ter case 314.

3) Dépôts : Deux exemplaires originaux de l'assemblée Générale extraordinaire du 20 novembre 1980 deux exemplaires originaux de la déclaration de souscription et de versement deux exemplaires originaux de la liste de souscripteurs et état de versement

ont été déposés le 27 janvier 1981 au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis

N° B-204-1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

M'NIHLA ELEVAGE

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis du 15 août 1980 enregistré à Tunis (ACI) le 16 août 1980 vol. 786 série IV case 598 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 octobre 1980 sous le n° 1255/112 il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée.

Dénomination : M'Nihla Elevage

Siège social : 59 rue de Koweit Tunis

Objet social : Elevage de tous genres tels que volailles, bovins, lapin... et toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

Durée : 10 ans.

Capital : 10.000 D, 000

Gérant : Monsieur Sadok Maamer pour une période de 3 ans renouvelable d'année en année.

N° B-205/1

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Suivant acte sous seing privé enregistré à Kairouan à la recette financières le 4 octobre 1980 vol. 96 folio 76 case 539 et dont deux exemplaires ont été déposés suivant reçu n° 70 en date du 13 octobre 1980 au greffe du Tribunal de 1ère instance de Kairouan une société à responsabilité limitée a été constituée entre les personnes y mentionnées ayant pour

Objet : La Fabrication des chaussures pour hommes dames et enfants et tous articles y afférents la représentation des autres sociétés de fabrication ou distribution de chaussures de toutes sortes, la vente et la distribution des chaussures fabriquées ou tout autre accessoire et généralement toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières se rattachant d'ensemble ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement

Dénomination : Chaussures Sabra du centre

Siège social : 46 Rue Sanaani à Kairouan

Durée : 99 ans

Capital : 86.000 Dinars

Gérance : Elle est confiée à M. Laidi Ben Bouzaiane KHELIFI pour une durée de 5 ans avec les pouvoirs les plus étendus

N° B-206/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

D'un acte sous seing privé en date à Sfax du 19 septembre 1980 enregistré même ville AC et même date folio 73 n° 327 il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée.

Dénomination : Sfax Technique Autos Charfeddine et Cie

Objet : Commerce en général de toutes sortes de pièces de rechange

Siège social : Avenue des Martyrs n° 206 SFAX

Durée : 99 années à compter de la constitution sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Capital social : 10.000 dinars divisé en 1000 parts de 10 dinars chacune répartie entre les associés proportionnellement à leurs apports indiqués à l'article 5 des statuts.

Gérance : Monsieur Ahmed ben Habib Charfeddine.

Répartition des Bénéfices : 5 pour cent pour la réserve légale le solde selon décision collective des associés.

Dépôt : 2 exemplaires sur timbre sont enregistrés des statuts ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sfax le 7 octobre 1980, sous le n° 5298.

N° B-207/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Par acte s.s.p. en date du 11 octobre 1980 enregistré à Tunis A.C. le 6 novembre 1980 vol 54 série 5 case 598 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 décembre 1980 sous le n° 1470/41 il a été constitué une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL « El Intissar »

Capital social : 36.000 d, 000.

Siège social : 22 Rue des Entrepreneurs Tunis

Durée : 50 ans.

Objet social : Toutes les opérations ayant une relation directe ou indirecte avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-208/1

CONSTITUTION

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 13 octobre 1980 et enregistré à Tunis AC le 30 octobre 1980 vol 848 case 376, il a été constitué une société anonyme.

Objet : Commercialisation des matériaux de construction et dérivés

La construction des bâtiments

La finition des bâtiments

Dénomination sociale : COQUAL Société pour la Construction de Qualité.

Durée : 99 années

Capital social : 20.000 dinars

Elle a pour P.D.G. Monsieur Chafik Chaïbi pour une durée de trois années renouvelables conformément aux statuts de la société.

N° B-209/1

CESSATION D'ACTIVITE DE LA SARL MAIMOARTS

Par acte sous seing privé enregistré à Tunis le 12 janvier 1981 vol 56 série 5 case 352 les associés de la SARL MAIMOARTS 56 bis Avenue Chedly Kallala Tunis décident en collectivité la Cessation d'Activité de leur société.

N° B-210/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte S.S.P. en date à Tunis du 11 novembre 1980 enregistré dite ville (AC 1) le 7 janvier 1981 vol. 56 série 5 case 213 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 janvier 1981 il a été constituée une société à responsabilité limitée.

Dénomination : Société Commerciale Tunis SUD

Objet : Le commerce de gros et de détail de tous les produits alimentaires et les articles de confiserie.

Siège : 27 bis Avenue Farhat Hached Radès.

Durée : 99 ans

Capital : 50.000 dinars divisé en 5000 parts de 10 dinars.

Gérance : Monsieur Yahya ben Marzouk est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-211/1

CREATION D'UNE ASSOCIATION

Il a été constitué une association Nommée : Association Tunisienne des Etudes Philosophiques

Siège social : Cité El Mahrajane n° 4 El Menzeh Tunis

Objet : Solidarité entre les intéressés des Etudes Philosophiques rénovation de la culture arabe dans le domaine Philosophique, encouragement pour l'étude Philosophique et

organisation de semaine et journée d'Etude et conférence

Visa : n° 4883 du 15 janvier 1981

Président de l'Association : Abdelkrim Marrak

N° D-46/1

CESSION DE PARTS SOCIALES

Entreprise Antoine Canamilla S.A.R.L.

Au Capital de : 6.000 Dinars
Siège Social : Rue Taieb M'Hiri n° 22 Sfax

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 10 septembre 1979 enregistré à Sfax AC et ID le 27 décembre 1980 folio 16 case 66 Mme Canamella Josephine épouse de Mr. TUMEQ Antoine a cédé avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Canamella Fabien les 5 parts sociales de 10 Dinars chacune qu'elle possède dans la société « Entreprise Antoine Canamella ».

N° D-47/2

PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE

Etablissements Gargouri Mohsen S.A.R.L.

Siège social : Avenue des Martyrs Sfax

Suivant décision collective en date du 15 janvier 1981 enregistrée à Sfax AC et ID le 25 décembre 1980 folio 9 case 37 la durée de la société « Etablissements Gargouri Mohsen » est prorogée pour une nouvelle période de 10 ans.

L'article 5 des statuts est modifié en conséquence.

N° D-48/2

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant statuts en date du 10 mars 1980 enregistrés à Sousse AC le 11 mars 1980 vol. 389 n° 339 dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse le 13 mars 1980 il a été constitué une S.A.R.L. :

Dénomination : Beauté artisanale de Tunisie (B.A.T.)

Objet : La fabrication et la commercialisation de tout produit artisanal et dérivés.

Capital : 1.000 Dinars

Durée : 99 ans

Siège Social : Sousse Rue Khaled Ibn Oualid

Gérance : Mme Malika CHAIEB
est nommée gérante avec les pou-
voirs absolus.

N° D-49/2

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Société Gremda de Matériaux de
Construction « SOGREMA »
SARL au Capital de : 15.000 dinars
Siège social : Route de Gremda
km 13,5 El-Aouabed Sfax

Suivant acte sous seing privé en
date du 20 décembre 1980, enregistré
à Sfax AC et ID le 24 décembre 1980,
folio 5 case n° 25, dont deux exemp-
lares ont été déposés au greffe du
tribunal de première instance de Sfax
le 31 décembre 1980, sous le n° 5411
il a été constitué une S.A.R.L. entre
les personnes désignées dans l'acte
ayant pour :

Dénomination : Société Gremda de
Matériaux de Construction SOGREMA

Objet : Commerce de Matériaux de
Construction au Détail.

Capital social : 15 000 dinars, divisé
en 1500 parts sociales de 10 dinars
chacune.

Siège social : Route de Gremda km
13,5 El-Aouabed Sfax

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Hadj Ahmed ben
Mahmoud Zribi, pour la durée de la
société avec les pouvoirs les plus
étendus.

Pour extrait

N° D-50/2

AVIS

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que conformément à la décision
de son assemblée générale ordinaire
réunie le 24 juin 1980 la société Tuni-
sienne de sidérurgie ELFOULADH a
transféré son siège social de Tunis
à son Usine à Menzel Bourguiba

Nouvelle adresse du siège social :
Société Tunisienne de Sidérurgie
« ELFOULADH »

Usine : Route de Tunis Km3
B.P. : 23 et 24
7050 Menzel Bourguiba

Tél : (02) 60522 - 305 - 484

Télex : SIDERM 12355 - SIDEL
12360 - SIDERU 13953

Deux exemplaires du P.V. de l'as-
semblée générale ordinaire du 24
juin 1980 enregistré à Menzel Bour-
guiba le 4 octobre 1980 sous n° 34
et 384 ont été déposés au greffe du
Tribunal de 1ère instance de Tunis
le 2 décembre 1980.

Deux exemplaires du même P.V.
ainsi que deux exemplaires des
statuts enregistrés à Tunis le 23 juil-
let 1962 vol. 728 série 1 case 632
ont été déposés au greffe du Tribu-
nal de 1ère instance de Bizerte le 9
décembre 1980.

N° D-51/2

AVIS DE MODIFICATION D'ARTICLE

Suivant procès-verbal en date du
29 décembre 1980, enregistré à Sfax
AC folio 19 N° 81, il a été décidé :

Monsieur Ahmed Ben Mohamed
Drira aura 25% des bénéfices à la fin
de chaque année au lieu des 50%
prévu par l'article XXVI le reste c'est
à dire les 75% des bénéfices seront
partagés entre les associés au pro-
rata de leurs parts sociales.

N.B. : Monsieur Ahmed Drira dé-
falquera toute rémunération et prime
qu'il percevra au cours de l'année
de ses 25% et qui revient à la société.

N° D-52/2

CESSION DE PARTS

SO. DI. MAK. S.A.R.L.
Au capital de 30.000 dinars
Siège Social
Rue Kha:redidine Pacha
Route Oueslatia - Kairouan

Par acte sous seing privé en date
du 27 janvier 1981, enregistré le mê-
me jour à la recette des finances de
Kairouan sous volume 97, folio 64,
case 284, il appert que M. Kilani Jalel
a cédé les 750 parts de 10 Dinars
chacune qu'il possède dans la dite
société à compter de la signature de
l'acte de cession.

Le Gérant

N° D-53/1

CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

S.A.R.L. « Boulangerie El Andalous »
1, Rue 12 Mai 1952 - Kaalat El An-
dalous

Par acte sous seing privé en date
du 28 janvier 1981 vol 850 série Bis
case 332 il appert :

Qu'en application de l'article 14
des statuts de la dite société les as-
sociés, réunis le 26 janvier 1981 en
assemblée extraordinaire, après dis-
cussion ont pris à l'unanimité des voix
la décision suivantes :

Modification de l'article 3 et chan-
gement de dénomination de la so-
ciété qui sera désormais dénommée :

BOULANGERIE DIAR ANDALOUS

N° D-54/1

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE ANONYME

Société OMEGA - EDITION
S.A. au capital de 148.000 dinars
Siège Social
Zone Industrielle Ksar Said
T U N I S

Suivant acte sous seing privé en
date du 15 janvier 1981 à Tunis,
enregistré à Tunis AC le 21 janvier
1981, volume 850 série ter case 235,
il a été constitué une Société Ano-
nyme avec les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : OMEGA - EDITION

Capital social : 148.000 Dinars di-
visé en 1480 actions de 100 Dinars
chacune

Objet : L'édition l'impression et la
composition de tout genre.

Siège social : Zone Industrielle
Ksar Essaid Tunis.

Durée : 99 années

Suivant délibération de l'assemblée
générale constitutive en date à Tunis
du 23 janvier 1981 enregistré à Tunis
AC le 24 janvier 1981 vol. 792 série
4 case 505 les personnes suivantes
sont nommées administrateurs :

Monsieur Mohsen AYARI

Madame Henda AZAIZ

Madame Fatouma AYARI

En outre la même assemblée a nom-
mé Monsieur Youssef ENNOURI Co-
missaire aux comptes pour une
durée de 3 ans

Suivant délibération de la premiè-
re réunion du conseil d'administration
en date du 23 janvier 1981 enregistré
à Tunis le 24 janvier 1981 vol. 792
série 4 case 506 Monsieur Mohsen
AYARI est nommé Président Directeur
Général avec les pouvoirs qui lui sont
conférés par les statuts.

Dépôt au greffe du Tribunal de 1ère
instance de Tunis en date du 27 jan-
vier 1981 des documents suivants :

Statuts en date du 15 janvier 1981

Déclaration de souscription et de ver-
sement en date du 21 janvier 1981

Liste des souscripteurs et état de
versement en date du 21 janvier 1981

Procès Verbal de l'Assemblée Gé-
nérale Constitutive du 23 janvier 1981

Procès Verbal du Conseil d'adminis-
tration du 23 janvier 1981.

N° D-55/2

Adjudications et Appels d'offres

APPEL D'OFFRES

Le Ministère des Transports et des Communications se propose d'acquiescer : des paravents à faire introduire dans l'ordinateur.

Les sociétés intéressées sont invitées à prendre possession de la liste auprès de la Direction des services communs 3 Bis Rue d'Angleterre Tunis

Les offres doivent parvenir par la poste et recommandées avant le 30 janvier 1981 délai de rigueur cachetées dans une double enveloppe une enveloppe intérieurs sur laquelle est inscrit le nom du candidat contient la soumission

L'enveloppe extérieure scellée et libellée au nom de Monsieur le Directeur de services communs portera l'indication de l'appel d'offres et la date d'ouverture des plis. Elle doit contenir :

- 1) L'enveloppe de la soumission
- 2) Un certificat attestant que vous êtes en règle au regard de la Direction des Impôts
- 3) Un certificat de non faillite
- 4) Un certificat d'affiliation à la caisse de sécurité sociale.

Les offres non conformes aux prescriptions du présent document ne seront pas retenues.

N° E-26/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Le Ministère de l'Education Nationale se propose d'acquiescer du matériel d'équipement destiné aux établissements de l'Enseignement Secondaire

- 1) Mobilier scolaire
- 2) Mobilier d'internat
- 3) Mobilier administratif (Métallique ou en bois)
- 4) Matériel de réfectoire
- 5) Matériel de cuisine
- 6) Matériel de Bureau

Les fournisseurs intéressés peuvent prendre copie du cahier des charges à la direction des Affaires Financières des Bâtiments et des équipements (service des équipements et du matériel), Immeuble Tour 2ème étage Boulevard 9 Avril Tunis.

Les offres doivent parvenir sous plis recommandés portant la mention

A.O.2-81 (A ne pas ouvrir) avant le 28 février 1981

Les échantillons doivent parvenir au dépôt du Ministère de l'Education Nationale à Mégrine avant le 28 février 1981

N° E-27/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des eaux (S.O.N.E.D.E.)

23, Rue Jawahar Lal Nehru
Montfleury - Tunis

Alimentation en Eau Potable de Metlaoui

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux, lance un Appel d'Offres International pour l'exécution des travaux de pose de conduites (Réseau de Distribution)

— Transport et pose de :

— 43.440 ml de conduites en Amiante-Ciment de DN 80 à 300 mm.

— 2.960 ml de conduites en fonte ou béton de DN 400 et 600 mm.

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par la Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement (BIRD).

Ne peuvent soumissionner que les Fournisseurs des Pays de la BIRD et la Suisse.

Les Entreprises qui désirent participer à cet Appel d'Offres pourront se procurer le dossier auprès de la S.O.N.E.D.E. (Sce. Marchés) contre paiement de la somme de 50 D. Tunisiens.

Les Offres devront parvenir à la S.O.N.E.D.E. sous plis recommandés avec accusé de réception ou être remises contre reçu au plus tard le 6 mars 1981 à 10h. au 23, Rue Jawahar Lal Nehru Montfleury Tunis.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11h.

N° E-28/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Société Nationale d'Exploitation Et De Distribution des Eaux
Alimentation en Eau de la Zone Industrielle de Gabès

Fourniture et installation des équipement Hydro-Electro-Mécaniques et des Réfrigérants (Lot N° 12)

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux lance un

appel d'offres international pour la fourniture transport montage et essais des Equipements Hydro-Electro-Mécanique et des réfrigérant de Chott El-Fedaj.

Cet Appel d'offres porte sur :

Sous-Lot 12.1 : Fourniture transport et montage des équipements Hydro-Electro-Mécaniques.

Sous-Lot 12.2 : Fourniture et montage des Réfrigérants

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre d'un projet partiellement financé par le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (F.A.D.E.S.)

Les Entreprises qualifiées qui désirent participer à cet appel d'offres peuvent se procurer le dossier d'appel d'offres auprès de la S.O.N.E.D.E. (Sce Marchés) contre paiement de la somme de 50 Dinars Tunisiens

Les offres doivent parvenir à la S.O.N.E.D.E. sous plis recommandés avec accusé de réception ou être remises au bureau de liaison contre reçu au plus tard le 27 février 1981 au 23 Rue Jawahar Lal Nehru Montfleury à Tunis

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 Heures.

N° E-29/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux

(S.O.N.E.D.E.)

23, Rue Jawahar Lal Nehru
Montfleury - Tunis

Alimentation en Eau potable de Béja

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux, lance un appel d'offres international pour l'exécution des travaux de pose de conduites et de Génie Civil portant sur :

Lot n° 1 : Transport et pose de :

— 16.780 ml. de conduites en amiant - ciment de DN 80 à 300 mm.

— 8.730ml. de conduites en fonte de DN : 80 à 400 mm.

Lot n° 2 : Construction d'un réservoir semi-enterré de 1.500 m3 et de 2 stations de reprise.

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et Le Développement (BIRD)

Ne peuvent soumissionner que les fournisseurs des pays membres de la BIRD et la Suisse

Les Entreprises qui désirent participer à cet appel d'offres pourront se procurer le dossier auprès de la S.O.-N.E.D.E. (Sce - Marchés) contre paiement de la somme de 50 Dinars Tunisiens

Les offres devront parvenir à la S.O.-N.E.D.E. sous plis recommandés avec accusé de réception ou être remises contre reçu au plus tard le 6 mars 1981 à 10 Heures au 23 Rue Jawahar Lal Nehru Montfleury Tunis.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 Heures

N° E-30/3

AVIS D'ADJUDICATION

Municipalité de Tunis

En vue de garantir les bonnes conditions pour le déroulement des cours dans les établissements primaires de la capitale et après accord avec le Ministère de l'Education nationale la ville de Tunis se propose de lancer un appel d'offres pour les travaux d'entretien et d'étanchéité des terrasses des écoles primaires de Tunis.

Les Entrepreneurs intéressés par cet appel d'offres et agréés par le Ministère de l'équipement dans la catégorie B12 pour un plafond de 10.000 Dinars. Pourront prendre connaissance des pièces du dossier tous les jours ouvrables dans les bureaux du service de l'entretien des Bâtiments Municipaux 3, Rue Poncelet Tunis

La soumission sera établie sur l'imprimé délivré par l'administration et préalablement timbré

Cette soumission sera placée dans une 1ère enveloppe cachetée portant la marque du soumissionnaire et l'indication de l'adjudication

Seront joints à la soumission dans cette 1ère enveloppe

- Le devis et cahier des charges
- Le bordereau des prix
- Le détail estimatif

Dûment complétés par l'Entrepreneur par l'indication des prix détaillés et le total général.

Cette première enveloppe fermée sera accompagnée des pièces ci-après et sera placée dans une seconde enveloppe fermée qui ne portera aucune marque du soumissionnaire mais uniquement la mention « à ne pas ouvrir avant l'adjudication du 24 février 1981 et l'adresse de Monsieur l'Ingé-

nier Directeur des Travaux de la ville 8, Rue d'Athènes - Tunis

— Cautionnement provisoire fixé à 250 Dinars

— Attestation C.N.S.S.

— Copie de l'agrément du Ministère de l'Equipement pour la catégorie indiquée

— Attestation certifiant que l'entrepreneur est en situation régulière vis à vis de la direction des impôts

— Certificat de non faillite ou concordat préventif.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces sus-énumérées sera rejetée de droit.

Il est précisé que tout le dossier ci-dessus indiqué sera adressé sous pli fermé et recommandé 24 Heures avant la date de l'adjudication qui aura lieu le 24 février 1981 à 12H. dans la salle des adjudications de l'Hôtel de ville Avenue de Carthage Tunis

N° E-31/3

AVIS D'ADJUDICATION

Municipalité de Tunis
Direction des Travaux de la Ville

En vue de garantir les bonnes conditions pour le déroulement des cours dans les établissements primaires de la capitale et après accord avec le Ministère de l'Education Nationale, la ville de Tunis se propose de lancer un appel d'offres pour les travaux de génie-civil (Entretien des Ecoles Primaires) de Tunis.

Les Entrepreneurs intéressés par cet appel d'offres et agréés par le Ministère de l'Equipement dans la catégorie «B» pour un plafond de 10.000.000 dinars. Pourront prendre connaissance des pièces du dossier tous les jours ouvrables dans les bureaux du service de l'entretien des Bâtiments Municipaux 3, Rue Poncelet Tunis.

La soumission sera établie sur l'imprimé délivré par l'administration et préalablement timbré.

Cette soumission sera placée dans une 1ère enveloppe cachetée portant la marque du soumissionnaire et l'indication de l'adjudication.

Seront joints à la soumission dans cette 1ère enveloppe :

- 1/ Le devis et cahier des charges
- 2/ Le bordereau des prix
- 3/ Le détail estimatif

Dûment complétés par l'entrepreneur par l'indication des prix détaillés et le total général.

Cette première enveloppe fermée sera accompagnée des pièces ci-après et sera placée dans une seconde enveloppe fermée qui ne portera aucune marque du soumissionnaire mais uni-

quement la mention « à ne pas ouvrir » avant l'adjudication du : 24 février 1981 et l'adresse de Monsieur l'Ingénieur Directeur des Travaux de la Ville 8, Rue d'Athènes Tunis.

— 1/ Cautionnement provisoire fixé à 250d,000

— 2/ Attestation C.N.S.S.

— 3/ Copie de l'agrément du Ministère de l'Equipement pour la catégorie indiquée.

— 4/ Attestation certifiant que l'entrepreneur est en situation régulière vis à vis de la Direction des impôts.

— 5/ Certificat de non faillite ou concordat préventif.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces sus-énumérées sera rejetée de droit.

Il est précisé que tout le dossier ci-dessus indiqué sera adressé sous pli fermé et recommandé 24h. avant la date de l'adjudication qui aura lieu le 24 février 1981 à 12h. dans la Salle des Adjudications de l'Hôtel de Ville Avenue de Carthage Tunis.

N° E-32/3

AVIS D'ADJUDICATION

Municipalité de Tunis
Direction des Travaux de la Ville

En vue de garantir les bonnes conditions pour le déroulement des cours dans les établissements primaires de la capitale et après accord avec le Ministère de l'Education Nationale, la ville de Tunis se propose de lancer un appel d'offres pour les travaux de badigeonnage, peinture et vitrerie (Entretien des Ecoles Primaire de Tunis).

Les entrepreneurs intéressés par cet appel d'offres et agréés par le Ministère de l'Equipement dans la catégorie « B 10 » pour un plafond de 20.000.000 dinars. Pourront prendre connaissance des pièces du dossier tous les jours ouvrables dans les bureaux du service de l'entretien des Bâtiments Municipaux 3, Rue Poncelet Tunis.

La soumission sera établie sur l'imprimé délivré par l'administration et préalablement timbré.

Cette soumission sera placée dans une enveloppe cachetée portant la marque du soumissionnaire et l'indication de l'adjudication.

Seront joints à la soumission dans cette 1ère enveloppe :

- 1/ Le devis et cahier des charges
- 2/ Le bordereau des prix

dûment complétés par l'entrepreneur par l'indication des prix de détail et le total général.

Cette 1ère enveloppe fermée sera accompagnée des pièces ci-après et sera placée dans une seconde enveloppe

pe fermée qui ne portera aucune marque du soumissionnaire mais uniquement la mention «à ne pas ouvrir» avant l'adjudication du 24 février 1981 et l'adresse de Monsieur l'Ingénieur Directeur des Travaux de la Ville 8, Rue d'Athènes Tunis.

— 1/ Cautionnement provisoire fixé à 500d'000

— 2/ Attestation C.N.S.S.

— 3/ Copie de l'agrément du Ministère de l'Equipeement pour la catégorie indiquée.

— 4/ Attestation certifiant que l'entreprise est en situation régulière vis à vis de la Direction des Impôts.

— 5/ Certificat de non faillite ou concordat préventif.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces sus-énumérées sera rejetée de droit.

Il est précisé que tout le dossier ci-dessus indiqué sera adressé sous pli fermé et recommandé 24h. avant la date de l'adjudication qui aura lieu le 24 février 1981 à 12h. dans la Salle des Adjudications de l'Hôtel de Ville Avenue de Carthage Tunis.

N° E-33/3

APPEL D'OFFRES N° 05/81

COMMUNIQUE

Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se propose de lancer un appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de fauteuils dentaires pour les besoins de la Faculté de Pharmacie et Chirurgie Dentaire.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 10 février 1981 portant la mention AO 05/81 au Ministère de l'ensei-

gnement Supérieur et de la Recherche Scientifique Direction des Affaires Administratives et Financières, 1 rue de Béja Tunis.

N° E-34/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 4

Ministère des Transports
et des Communications

Le Ministère des Transports et des Communications se propose d'acquérir :

3000 Blouses pour hommes en coton gris sanforisé irrétrécissable grand teint Dock.

Les offres doivent parvenir par la poste et recommandées avant le 10 février 1981 délai de rigueur cachetées dans une double enveloppe une enveloppe intérieure sur laquelle est inscrit le nom du candidat contient la soumission.

L'enveloppe extérieure scellée et libellée au nom de Monsieur le Directeur des Services Communs portera l'indication de l'appel d'offres et la date d'ouverture des plis. Elle doit contenir :

- 1) L'enveloppe de la soumission
- 2) Un certificat attestant qu'il est en règle au regard de la Direction des Impôts.
- 3) Un certificat de non faillite
- 4) Un certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
- 5) La présentation d'un échantillon est obligatoire

Les offres non conformes aux prescriptions du présent document ne seront pas retenues.

N° E-35/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Ministère des Transports
et des Communications

Dans le cadre de la réalisation des Centraux Téléphonique, le Ministère des Transports et des Communications se propose de lancer un appel d'offres pour la confection et la fourniture de

— 60 Batis de Répartiteurs grand Modèle.

— 140 Batis de Répartiteurs petit Modèle.

Les fournisseurs intéressés sont invités à prendre connaissance des cahiers des charges et des plans à partir du 27 janvier 1981 à l'adresse suivante :

Ministère des Transports et des Communications, Direction des Travaux Neufs et de l'Equipeement bureau n° 26 3 bis Rue d'Angleterre Tunis Tunisie

Les propositions doivent parvenir le 20 février 1981 au plus tard à l'adresse sus visée sous plis recommandé portant la mention :

« NE PAS OUVRIR » appel d'offres du 20 janvier 1981 pour la fourniture de répartiteurs.

Les plis doivent contenir :

1°/ La soumission datée, signée et timbrée (les prix doivent tenir compte des frais de timbre et d'enregistrement qui sont à la charge de l'Entreprise).

2°/ Les cahiers des charges signés

3°/ Une attestation de la CNSS valable le jour de l'ouverture des plis

4°/ Un certificat de non faillite

5°/ Une attestation justifiant que le fournisseur est en règle avec la Direction des Impôts.

Les propositions parvenues avant le 20 février 1981 et non conformes aux prescriptions sus-indiquées ne sont plus valables.

N° E-36/3

Pour la légalisation de la signature Le Président de la Municipalité Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'ORT

A votre disposition à l'IORT:

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

Edition Spéciale

**Arrêts du Tribunal
Administratif**

Prix : 4^D

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

EN VENTE

	PRIX		PRIX
Code du Pêcheur	0 D, 600	Recueil des arrêtés rendus par le tribunal Administratif 1975-1976-1977	3 D. 000
Tarifs des Droits de Douanes à l'Importation et à l'Exportation	3 D, 500	Recueil des arrêtés rendus par le tribunal Administratif 1978 «nouveau»	4 D. 000
Statut Général des Personnels des Offices des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 500	Rapports entre bailleurs et locataires	0 D, 500
Accord C.E.E.	1 D, 000	Code Electoral	0 D, 400
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ..	0 D, 250	Convention Collective des salines	0 D, 350
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 300	Convention Collective Nationale de l'industrie de tranformation du plastique	0 D, 235
Bulletin Officiel de la Direction des Impôts (trimestriels)	0 D, 300	Convention Collective Nationale des teintureries et blanchisseries	0 D, 250
Code du statut personnel	0 D, 750	Convention Nationale Collective des cafés, bars, restaurants et établissements publics	0 D, 425
Code de Commerce	1 D, 500	Convention Nationale Collective des Salles de projection cinématographiques	0 D, 285
Code des Droits Réels A F	2 D, 000	Convention Nationale Collective de l'Industrie du bois, du meuble et du liège	0 D, 400
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 750	Table Chronologique (1977)	0 D, 300
Code disciplinaire et pénal maritime	0 D, 800	Recueil des circulaires (1962 à 1970)	1 D, 000
Législation du Travail et de la Police Maritime	0 D, 750	Recueil des circulaires de 1975	1 D, 000
Législation du Travail et de la Sécurité Sociale	2 D, 000	Table des matières (1978)	0 D, 300
Code de la Comptabilité Publique	1 D, 000	Certificat de possession	0 D, 300
Code de Procédure Civile et Commerciale	1 D, 000	Barème indiciaire	0 D, 200
Code de la Presse	0 D, 750	Tableaux d'avancement des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ..	0 D, 300
Convention Collective Nationale de la fabrication de peinture	0 D, 250	Avis de commerce extérieur et de change N° 1	2 D, 000
Convention Collective Nationale concernant le secteur des explosifs	0 D, 285		
Convention Collective Nationale des fabricants de produits d'entretien et de parfumeries	0 D, 320		
Convention Collective Nationale des fabricants de produits de toilettes et d'insecticides	0 D, 320		

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou

chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appel d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l'I. O. R. T. :

Radès, km 2

Téléphones : 295-014

295-124

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243-873

Edition originale : 150 Millimes

Edition française : 200 Millimes

Les annonces (la ligne) : 265 Millimes

Comptes financiers (la page) : 50 Dinars

A B O N N E M E N T A N N U E L *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	10	12	16
Autres Pays	13,500	16	20

* Pour l'Etranger frais d'envoi en-sus.

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

*Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne*

C. C. P. N° 610 - 15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 60 88

S. T. B. Mègrine 450 225 206

B. N. T. Tunis 006 046

U.I.B. Agence A 35 70 100

Banque du Sud - Radès 09 47 00108